

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics



DEMANDE DE PROPOSITIONS TYPE

Pour :

**Accord(s) Cadre(s)
des prestations intellectuelles**

VP Juin 2025

Préface

Cette Demande de Propositions Type - Accord Cadre (DPT-AC) pour la passation des marchés d'accord(s)-cadre(s) pour les prestations intellectuelles a été élaborée conformément aux dispositions de la **Loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 et ses textes d'application portant code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie à la date de cette édition**, tout en s'inspirant des règles et bonnes pratiques internationales en la matière. Une fois approuvée, son utilisation par les Autorités Contractantes devient obligatoire (**Art 13.3 de la loi n° 2021-024**).

La Demande de Proposition Type (DPT-AC), est la loi des parties lors de la procédure de la passation et de l'exécution des marchés, par conséquent elle ne doit contenir aucune disposition contraire aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Au stade de la procédure primaire, la méthode de sélection appliquée est celle de qualité technique de la proposition (sélection qualité seule) décrits dans la loi portant Code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie.

Une DP comporte une Lettre d'invitation, des Instructions aux Consultants, des Données Particulières des Instructions aux Consultants, des Formulaires types pour l'établissement des propositions, des Termes de référence et un projet d'accord-cadre dont la procédure secondaire des marchés qui devrons utilisées pour la commande subséquente.

Les DP doivent toujours être rédigées en respectant un principe de neutralité absolue, avec l'appui des services techniques compétents de l'Autorité contractante. La définition des besoins de l'Autorité contractante doit être assurée avec la plus grande précision et les critères d'évaluation toujours définis en rapport avec l'objectif de la Mission afin d'obtenir les performances et la qualité des prestations dans un cadre de grande compétitivité entre les Consultants et en garantissant la transparence de la procédure.

Il convient de s'assurer avec le plus grand soin que les dispositions de la DPT s'appliquent aux conditions particulières des missions visées. Dans ce cadre, Les orientations suivantes doivent être prises en compte :

- (a) Tous les documents énumérés à la Table des matières sont normalement nécessaires pour une passation d'un accord cadre. Ils seront toutefois adaptés en cas de besoin aux particularités de l'accord cadre donné.
- (b) Néanmoins cette adaptation se fera uniquement à travers les sections prévues pour cela : les Termes de Référence, les Données particulières des Instructions aux Consultants et les Clauses de l'Accord Cadre. Le texte des Instructions aux Consultants ne peut en aucun cas être modifié.
- (c) L'Autorité contractante devra prendre connaissance des informations figurant dans les notes en italique et entre crochets qui sont destinées à l'aider à rédiger la DP. Ces notes doivent être supprimées avant que le dossier ne soit remis aux consultants. Comme exception à cette règle, les notes en italique dans les modèles doivent être maintenues car elles sont destinées aux

soumissionnaires.

- (d) L'Autorité contractante préparera l'ensemble des sections de la DP avant d'envoyer l'invitation aux consultants figurants dans la liste restreinte.
- (e) Les Accords-Cadres peuvent être utilisés pour retenir les services d'un ou de plusieurs cabinets de conseil qualifiés pour plusieurs missions de conseil qui : (i) sont de nature et de complexité similaires et doivent être décrits dans un mandat générique (termes de référence _ TdR), avec des détails (tels que l'emplacement, la durée et la portée précis) spécifiés dans les commandes subséquentes individuelles, selon les besoins ; (ii) demander des qualifications similaires; et/ou (iii) sont individuellement relativement petites (économie d'échelle ou de contenu).
- (f) À l'issue d'un processus de sélection concurrentiel, des Accords-Cadres avec des TdR qui définissent de manière générale la nature et l'étendue des services qui peuvent être requis pendant la Durée de l'Accord-Cadre, peuvent être conclus avec un ou plusieurs consultants.

Pour des services de consultants relativement simples et répétitifs, les propositions financières ne peuvent être sollicitées qu'à l'étape de la Procédure Secondaire d'Acquisition. Ce DTPM est basé sur une telle approche. Pour les Accords-Cadres portant sur des missions plus complexes, le DTPM pour les services de consultants DTPM -AC, avec des propositions financières invitées au stade de la Procédure Primaire d'Acquisition (sous réserve de procédures spécifiées au stade de la Procédure Secondaire d'Acquisitions), peuvent être plus appropriés.

Au stade de la Procédure Primaire d'Acquisition, les TdR fournissent habituellement les objectifs, les informations générales et autant d'informations que possible sur les missions prévues (telles que la portée prévue, les lieux s'ils sont connus, les besoins estimatifs types en personnes-mois, les qualifications des experts clés, les livrables types attendus) pour permettre aux consultants de proposer des experts appropriés et de montrer comment ils aborderaient la(les) mission(s), organiser et prévoir leurs équipes.

Bien qu'il soit important de simplifier la Procédure Secondaire d'Acquisition et de réaliser des gains d'efficacité grâce à la Procédure Primaire d'Acquisition, il est reconnu qu'il s'agit d'une approche-cadre et que l'information fournie et les Propositions Techniques demandées à cette étape ne devraient pas limiter les exigences particulières des Commandes subséquentes par la Procédure Secondaire d'Acquisition.

La proposition technique à l'étape de la Procédure Primaire d'Acquisition fournira les experts et décrira habituellement l'approche et la méthodologie. L'approche et la méthodologie au niveau de l'Accord-Cadre visent à démontrer la capacité des consultants à exécuter des missions typiques dans le cadre des commandes en vertu de l'Accord-Cadre. L'(les) Accord(s)-Cadre(s) seront conclus pour une durée qui ne peut excéder 3 ans.

Dans le cas de financement extérieur, l'Autorité contractante veillera à utiliser la DPT prévue par la convention de financement ou à défaut adapter cette DPT pour tenir compte des dispositions de ladite convention.

SOMMAIRE

Préface	2
Section 1. Lettre d'invitation.....	7
Section 2. Instructions aux Consultants	11
Section 3. Données particulières	33
Section 4. Proposition technique - Formulaire types	39
Section 5. Termes de référence	52
Section 6. Accord Cadre (A-C)	61

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur, Fraternité, Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics

DEMANDE DE PROPOSITIONS

Accord(s) Cadre(s)

prestations intellectuelles

**(lorsque la Proposition Financière est invitée à
l'Etape de Procédure Secondaire d'Acquisition)**

DP N°: _____

/Insérer le numéro de la DP/

Autorité contractante: _____

/Insérer le nom de l'Autorité contractante/

Source de financement: _____

/Insérer l'inscription budgétaire ou fonds propres de l'institution concernée,

s'il s'agit du budget de l'Etat/

ou

/Insérer l'identité du bailleur, le numéro et la date de l'accord,

s'il s'agit d'un accord de financement/

Emise le : _____ */Insérer la date/*

Section 1. Lettre d'invitation

*[Entête de l'Autorité Contractante]**[Le cas échéant, insérer : Invitation ou DP Numéro -] [Insérer : Lieu et date]**[Insérer : Nom et adresse du Candidat]*

Messieurs, Mesdames,

1. Le *insérer le nom de l'Autorité contractante* a l'intention d'utiliser une partie des fonds dans le cadre de l'exécution de son budget *[Insérer l'année]* ou dans le cadre de financement des activités du Projet *[Insérer le nom du Projet]*, financé par *insérer le nom du Bailleur du fonds*, pour effectuer des paiements au titre des Commandes subséquentes qui peuvent être effectuées en vertu *[de l' (des) Accord(s)-Cadre(s) (AC)]* *insérer le nom / numéro de la DP* conclu(s) à l'issue de la présente Procédure Primaire d'Acquisition.
2. Le *[Nom de l'Autorité contractante]* invite, par la présente Demande de propositions, les Consultants présélectionnés à présenter leurs propositions sous pli fermé, pour la réalisation de *[description succincte des prestations]*. Pour de plus amples renseignements sur les services en question, veuillez consulter les Termes de référence joints en annexe.
3. La présente Demande de propositions (DP) a été adressée aux Consultants et groupements de Consultants présélectionnés dont les noms figurent ci-après :
....."
....."
....."
là insérer : Liste des Consultants présélectionnés
Cette invitation ne peut être transférée à un autre consultant.
4. Des Accords-Cadres seront conclus avec plusieurs Consultants.
5. La sélection d'un Consultant A-C pour l'attribution d'une Commande sera effectuée à travers une procédure de Passation Secondaire des Marchés tel que défini dans l'Accord-Cadre (A-C). Cependant, la conclusion de l'Accord-Cadre n'imposera pas d'obligation à l'Autorité Contractante d'acquérir des services de consultants par Commande. La conclusion de l'Accord-Cadre ne garantit pas qu'un Consultant qui a obtenu un A-C sera attributaire d'une Commande subséquente.
6. Au stade de la procédure primaire, la méthode de sélection appliquée est celle de qualité technique « sélection sur la base de la qualité technique » de la proposition telle que définie dans le code des marchés publics en Mauritanie. **Les propositions financières seront demandées seulement à l'étape de la Procédure Secondaire d'Acquisition.**
7. L'(les) Accord(s)-Cadre(s) seront conclus pour une durée de : *insérer le nombre d'années, notez : la durée ne peut excéder 3ans* /à compter de la date de commencement indiquée dans l'Accord-Cadre.
8. La présente DP comprend les sections suivantes :

Section 1 - La Lettre d'invitation

Section 2 - Instructions aux Consultants

Section 3 - Données Particulières des Instructions aux Consultants

Section 4 - Proposition technique - Formulaire type

Section 5 - Termes de référence

Section 6 - Formulaire types de Commande ([sélectionner :A rémunération au temps passé ou A rémunération forfaitaire])

Section 7 - Accord-Cadre

9. Les date et heure limites de dépôt des propositions sont *[insérer la date et heure]*.

10. Veuillez avoir l'obligeance de nous faire savoir, par écrit, dès réception de la présente lettre, à l'adresse suivante *[insérer l'adresse]* :

a. que vous avez reçu cette lettre d'invitation ; et

b. que vous soumettrez une proposition.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

..... *[À insérer :Signature, nom et titre du représentant de l'Autorité contractante]*

PREMIÈRE PARTIE - Procédure de Sélection

Table de matière

	Définitions	11
1.	Introduction	14
2.	Conflit d'intérêt	15
3.	Sanction de la fraude, de la corruption et des autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics	17
4.	Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	20
5.	Une seule Proposition	22
6.	Validité de la proposition	22
7.	Qualification des consultants associés	22
8.	Éclaircissements et modifications apportés à la DP	22
9.	Établissement des propositions	23
10.	Langue	24
11.	Forme et contenu de la proposition technique	24
12.	Proposition financière	26
13.	Soumission, réception et ouverture des propositions	26
14.	Évaluation des propositions	27
15.	Évaluation des Propositions techniques	27
16.	Confidentialité	28
17.	Négociations	28
18.	Pas d'obligation de passer commande	29
19.	Signature et approbation de l'Accord Cadre	29
20.	Notification de l'accord cadre	29
21.	Recours	29

Section 2. Instructions aux Consultants

Définitions

1. « **Accord-Cadre (AC)** » désigne l'accord conclu entre l'Autorité Contractante et le(s) Consultant(s) retenu(s) pour établir les conditions et procédures régissant l'attribution des Commandes subséquentes en vertu de l'AC
2. Le terme « **Avenant** » désigne : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
3. L'expression « **Autorité Contractante** » désigne la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage déléguée et signataire du marché. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme implique aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, approbation ou contrôle du marché au sens du code des marchés publics.³ Le terme « **Attributaire du marché** » désigne : soumissionnaire dont la proposition a été retenue et soumise pour approbation à l'autorité compétente
4. Le terme « **Candidat** » désigne : la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés publics.
5. Le terme « **Commande subséquente** » ou « **Commande** » signifie un contrat attribué en vertu de l'Accord-Cadre par la Procédure Secondaire d'Acquisition pour la réalisation des Services intellectuels.
6. **Accord-Cadre avec unique Autorité Contractante** : désigne un Accord-Cadre dans lequel une seule Autorité Contractante est autorisée à conclure des marchés de services intellectuels dans le cadre de l'Accord-Cadre.
7. **Accord-Cadre avec plusieurs Autorités Contractantes** : désigne un Accord-Cadre dans lequel plus d'une Autorité Contractante est autorisée à conclure des marchés de services intellectuels dans le cadre de l'Accord-Cadre.
8. **Accord-Cadre avec un opérateur unique** : signifie lorsqu'un seul consultant est autorisé à conclure un Accord-Cadre pour la réalisation des services intellectuels.
9. **Accord-Cadre avec des opérateurs multiples** : signifie lorsque plus d'un consultant est autorisé à conclure un Accord-Cadre pour la réalisation des services intellectuels.
10. **Durée de l'Accord-Cadre** : désigne la durée d'un Accord-Cadre commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord-Cadre et qui

ne peut excéder trois ⁽⁰³⁾ ans.

11. **Procédure primaire de Passation de Marché** : signifie le processus de passation qui résulte en la mise en place d'un (ou des) Accord(s)-Cadre(s) avec un(des) Consultant(s), tel que décrit dans la présente DP.
12. **Procédure Secondaire de Passation de Marché** : désigne le processus décrit dans l'Accord-Cadre et suivi par l'autorité contractante pour sélectionner un consultant, et attribuer un marché subséquent pour la réalisation de services intellectuels.
13. Le terme « **Candidat** » désigne : la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés publics.
14. Le terme « **Commission Disciplinaire** » désigne : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics.
15. Le terme « **Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics** » désigne : entité placée auprès du Premier Ministre et chargée de donner un avis, à priori, sur les procédures dérogatoires et contrôler, à posteriori, l'application de la réglementation sur les marchés publics mais aussi du suivi de l'exécution des marchés.
16. Le terme « **Commission de règlement des différends** » désigne : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges nés de la passation des marchés publics et du suivi de leur exécution ;
17. **Le terme « Commission de Réception »** désigne : la Commission chargée de la réception des services dans le cadre de l'exécution des marchés.
18. **Le terme « Consultant »** désigne : une vaste gamme d'entités publiques et privées : notamment bureaux d'études, cabinets d'avocats, firmes d'ingénierie, maîtres d'ouvrage délégués, coordinateurs d'entreprises de travaux, cabinets d'organisation, agents spécialistes de la passation des marchés, sociétés d'inspection technique, cabinets d'audit, banques d'affaires, universités, instituts de recherche, organismes publics, organisations non gouvernementales (ONG), et consultants individuels.

19. Le terme « **Jour** » désigne : une journée calendaire; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour.
20. Le terme « **Marché public** » signifie : le contrat écrit, conclu à titre onéreux par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une personne morale publique soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix.²⁰ Le terme « **Moyen électronique** » signifie : le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques
21. Le terme « **Proposition** » désigne : l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission.
22. Le terme « **Personnel** » désigne : le personnel spécialisé et d'appui fourni par le Consultant ou par tout Sous-traitant de celui-ci et désigné pour la prestation des services ou d'une partie de ceux-ci.
23. Le terme « **Prestations** » désigne : le travail devant être exécuté par le Consultant en vertu du Marché.
24. Le terme « **Ressortissant du pays** » désigne: toute personne physique ayant la nationalité du pays en question ou personne morale dont le statut est enregistré dans le pays en question.²⁵ Le terme « **Sans Objet** » dans le Données Particulières : ce terme doit être lu dans le contexte de la clause des IC correspondante.
25. Le terme « **Soumissionnaire** » désigne : la personne physique ou morale qui remet une proposition en vue de l'attribution d'un marché.²⁷ Le terme « **Sous-traitant** » désigne : toute personne ou entité engagée par le Consultant pour exécuter une partie des Prestations.
26. L'expression « **Termes de référence (TDR)** » désigne : document établi par l'autorité contractante et définissant, pour les marchés de prestations intellectuelles, les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte. A la Procédure Primaire d'Acquisition, les TdR peuvent être formulés en termes généraux, mais suffisamment précis pour assurer la confiance du marché et permettre des propositions concurrentielles. Les TdR du mandat spécifique peut inclure des besoins évolutifs tant que les services restent dans le cadre défini dans les TdR génériques de la Procédure Primaire d'Acquisition.

27. Le terme « **Titulaire** » désigne la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'Autorité contractante, a été approuvé.

1. Introduction

- 1.1 L'Autorité contractante figurant dans les **Données particulières** sélectionnera un prestataire parmi ceux dont les noms figurent sur la Lettre d'invitation, conformément à la méthode de sélection fondée sur la qualité technique de la proposition.
- 1.2 Les Consultants présélectionnés sont invités à soumettre une Proposition technique, pour la prestation des services de consultants nécessaire pour exécuter la mission désignée dans les **Données particulières**. La durée d'un Accord-Cadre commence à la date d'entrée en vigueur comme indiquée dans les **Données particulières**. La proposition servira de base aux négociations de l'(des) Accord(s)-Cadre(s) avec le(s) Consultant(s) sélectionné(s).
- 1.3 Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans l'établissement de leurs propositions. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Consultants de rencontrer l'Autorité contractante avant de soumettre une proposition et d'assister à la conférence préparatoire, si les **Données particulières** en prévoient une, ou à défaut se faire représenter. La participation à cette réunion est souhaitable. Les Consultants doivent contacter le représentant de l'Autorité contractante mentionné dans les **Données particulières** pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Consultants doivent s'assurer que ces responsables sont informés de leur visite du site sanctionnée par un procès-verbal signé de tous, ce qui leur permettra de pouvoir prendre les dispositions appropriées.
- 1.4 L'Autorité contractante fournit aux Consultants, en temps opportun et à titre gracieux, les services et installations spécifiés dans les Données particulières, aide le Consultant à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets.
- 1.5 Les Consultants sont responsables de tous les frais liés à l'élaboration et à la présentation de leurs propositions ainsi qu'aux négociations relatives à l'(aux) Accord(s)-Cadre(s); ces frais sont non remboursables. L'Autorité contractante n'est nullement tenue d'accepter l'une quelconque des propositions

et se réserve le droit, à tout moment, avant l'attribution de l'(aux) Accord(s)-Cadre(s), d'annuler la procédure de sélection.

- 2. Conflit d'intérêt**
- 2.1** L'Autorité contractante exige des Consultants qu'ils fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux, qu'en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts de leurs clients, sans faire entrer en ligne de compte l'éventualité d'une mission ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d'autres activités ou avec les intérêts de leur société.
- 2.2** Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Consultants, ainsi que toute entreprise qui leur est affiliée ou leur maison mère, qui sont réputés avoir un conflit d'intérêt ne seront pas recrutés dans les circonstances stipulées ci-après :

Activités incompatibles

- (i) Aucun bureau d'études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, ne sont admis ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux dans le cadre dudit projet.

Missions incompatibles

- (ii) Le Consultant (y compris son personnel et sous-traitants) ni aucune entreprise qui lui est affiliée ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions exécutées pour le même Client ou pour un autre. Par exemple, un Consultant engagé pour préparer la conception du génie civil d'un projet d'infrastructure ne sera pas engagé pour préparer une appréciation environnementale indépendante dans le cadre du même projet ; un Consultant collaborant avec un Client dans le cadre d'une privatisation de biens publics n'est autorisé ni à acquérir ni à conseiller l'achat de ces biens. De même, un Consultant engagé pour préparer les Termes de référence d'une mission ne peut être engagé pour ladite mission.

Relations incompatibles

- (iii) Un Consultant (y compris son personnel et ses Sous-traitants) qui a des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services de l'Autorité contractante, tout consultant choisi par cette dernière, ayant participé, directement ou indirectement, à

- a) l'élaboration des Termes de référence de la mission,
- b) la sélection en vue de cette mission, ou
- c) la surveillance du Marché, ne peut se voir attribuer le Marché à moins que le conflit découlant de cette relation n'ait été résolu à la satisfaction de l'Autorité contractante au cours du processus de sélection et de l'exécution du Marché.

Il peut s'agir d'un Consultant qui est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre de la présente Demande De Propositions ; ou d'un Consultant affilié à une firme ou entité que l'Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle des prestations dans le cadre du Marché.

- (ii) Une firme dans laquelle l'une des personnes suivantes possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit :
 - le PR-CPMP
 - l'un des membres de la commission de passation des marchés,
 - l'un des membres de la sous-commission d'analyse,
 - un agent de la structure en charge du contrôle des marchés publics,
 - un agent de l'autorité chargée d'approuver le marché, ou
 - un agent impliqué dans la gestion future du marché.

2.3 Les Consultants ont l'obligation d'informer l'Autorité contractante de tous les aspects de leur identité susceptibles de générer des conflits d'intérêt, et de toute situation présente ou possible de conflit d'intérêt qui risquerait de les mettre dans l'impossibilité de servir au mieux l'intérêt de l'Autorité contractante ou qui pourrait raisonnablement être interprétée comme ayant cet effet. Faute d'informer l'Autorité contractante sur l'existence de telles situations, le Candidat pourra être disqualifié et faire l'objet de sanction en application de la Clause 3.2.

2.4 Sauf dispositions contraires aux **Données particulières**, lorsque le candidat propose un agent de l'état celui-ci doit fournir une preuve

formelle qui l'autorise à exercer cette mission.

Concurrence inéquitable

2.5 Si un Consultant présélectionné est avantagé du fait d'avoir offert dans le passé des services de conseil liés à la mission, l'Autorité contractante joindra à sa DP toutes les informations qui pourraient donner audit Candidat un avantage par rapport aux concurrents. L'Autorité contractante fournira ces informations à tous les Consultants présélectionnés.

3. Sanction de la fraude, de la corruption et des autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics

3.1 L'Autorité contractante exige des candidats, soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces accord cadres. Les Consultants doivent fournir une déclaration attestant qu'ils ont pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire et qu'ils s'engagent à les respecter. Des sanctions peuvent être prononcées par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :

- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des propositions à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations, ou sur l'évaluation des propositions de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a fourni délibérément dans sa proposition des informations ou des déclarations fausses ou mensongères,

- ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix.
- h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant, sur le plan technique, à influencer sur le contenu de la DP ;
- i) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des Différends ou tout autre dossier soumis par le président de l'Autorité de régulation des marchés publics. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- (a) élimination de la procédure en cours ;
- (b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- (c) le retrait de l'agrément ou du certificat de qualification s'il existe ;
- (d) application d'une pénalité pécuniaire qui ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entité qui possède la majorité du capital de la firme contrevenante, ou dont l'entité contrevenante possède la majorité du capital.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions de

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif sur la procédure de passation de marché.

- 3.3** Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un accord cadre, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation de l'accord cadre en cours ou de la substitution d'un autre consultant aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
- 3.4** Tout accord cadre obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.
- 3.5** Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce accord cadre, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
- 3.6** L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution de l'accord cadre si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer l'accord cadre est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché ;
- 3.7** En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme suit :
- a) « **Corruption** » : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer sur l'action d'une autre personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
 - b) « **Manœuvres frauduleuses** » : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
 - c) « **manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'influer sa participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.

- d) « **manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusoires, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre une enquête.
- e) « **pratiques collusoires** » : un système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus (que le Maître d'Ouvrage en aie connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

4.1 Seuls les Consultants qui se sont vus notifier qu'ils étaient présélectionnés sont autorisés à soumettre une proposition. Les Consultants peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles ayant conclu un accord de groupement. En cas de groupement toutes les parties membres sont conjointement ou solidairement responsables et désignent l'un d'entre eux comme chef de file. Les **Données particulières** préciseront la nature du groupement exigée. Les Consultants doivent fournir tout document que l'Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de l'Autorité contractante qu'ils continuent d'être admis à concourir.

4.2 Les candidats doivent s'engager à :

- a) respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans la zone où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales telles que spécifiées dans le **Données particulières**;
- b) mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans la notice d'impact environnemental et social fournie par l'Autorité contractante tel que spécifiées dans le **Données particulières**.

4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :

- a) qui ne disposent pas de capacités techniques, exigées ;

- b) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle. Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
- c) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et celui de la Sécurité Sociale ;
- d) qui sont consultants ou affiliés aux consultants ou sous-traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
- e) les personnes morales dans lesquelles la Personne Responsable des Marchés ou l'un des membres de la Commission de Passation des Marchés, de la sous-commission d'évaluation des offres, de la Commission de Contrôle des Marchés Publics compétente, de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), ou de l'autorité chargée d'approuver le marché public possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
- f) qui auront été reconnues coupables d'infractions à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
- g) L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe.

4.4 Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants.

5. Une seule Proposition

5.1 Les Consultants présélectionnés ne peuvent soumettre qu'une seule proposition. Si un Candidat soumet ou participe à plusieurs propositions, même en tant que membre d'un groupement, celles-ci seront éliminées. Toutefois, ceci n'exclut pas la participation d'un même sous-traitant, y compris le personnel spécialisé, à plus d'une proposition.

6 Validité de la proposition

6.1 Les **Données particulières** indiquent la durée pendant laquelle la Proposition des Consultants doit rester valide après la date de soumission. Pendant cette période, le Candidat doit maintenir

- disponible le personnel clé nommé dans sa proposition. Cependant, en cas de besoin, l'Autorité contractante peut demander aux Consultants de proroger la durée de validité de leurs propositions. Les Consultants qui acceptent de proroger la validité de leurs propositions doivent le confirmer par écrit en indiquant également qu'ils maintiennent disponible le personnel clé proposé dans leur proposition.
- 6.2 Les Consultants ont le droit de refuser de proroger la validité de leur proposition. Toutefois, ce refus équivaut à une renonciation à la participation dans la procédure.
- 7 **Qualification des consultants associés** 7.1 Si un Candidat présélectionné a l'intention de s'associer à des consultants ne figurant pas sur ladite liste et/ou avec un ou plusieurs expert(s), ces autres Consultants ou experts seront soumis aux mêmes conditions applicables aux Consultants en application des paragraphes 2 et 4.
- 8 **Éclaircissements et modifications apportés à la DP** 8.1 Les Consultants peuvent demander des éclaircissements sur l'un quelconque des documents de la Demande de propositions au plus tard au nombre de jours ouvrables avant la date limite de dépôt des propositions indiqués dans les **Données particulières**. Toute demande d'éclaircissement doit être formulée par écrit ou courrier électronique à l'adresse de l'Autorité contractante figurant dans les **Données particulières**. L'Autorité contractante répondra par écrit ou par courrier électronique à tous les Consultants et enverra des copies de la réponse (en y joignant la demande d'éclaircissement, sans en identifier l'origine) à tous les Consultants. Si l'Autorité contractante estime nécessaire d'amender la DP à la suite de la demande d'éclaircissement, elle le fait conformément à la procédure indiquée au paragraphe 7.2.
- 8.2 La modification de la DP est possible à tout moment, mais pas moins de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de remise des propositions. L'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des propositions, modifier la DP en communiquant un additif à tous les candidats.
- 8.3 Si la modification a lieu avant dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de dépôt des propositions, l'AC n'est pas tenue de reporter ladite date. Sinon un report est nécessaire pour donner aux candidats au moins dix jours entre la date de publication de l'additif et la nouvelle date limite de remise des propositions.
- 8.4 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante de la DP et ses dispositions priment sur les dispositions initiales de celle-ci.
- 9 **Établissement des** 9.1 Les Consultants sont tenus de soumettre leur proposition ainsi que toute correspondance, rédigée dans la langue prévue par les

propositions	données particulières. Tout document présenté dans une langue autre que celle-ci, et dont les passages pertinents ne sont pas accompagnés d'une traduction dans cette langue pourra être rejeté par la Commission d'évaluation des propositions.
9.2	Lors de l'établissement de leur Proposition, les Consultants sont censés examiner les documents constituant la présente DP en détail. L'insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner son rejet.
9.3	En établissant la Proposition technique, les Consultants doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes : (i) Si un Candidat présélectionné estime pouvoir rehausser ses compétences en s'associant avec d'autres consultants sous forme de consortium ou de sous-traitance, il peut s'associer avec un ou plusieurs Consultants ne figurant pas sur la liste restreinte si cela est permis dans les Données particulières . (ii) Si un Candidat présélectionné souhaite s'associer sous forme de groupement avec un (des) Candidat(s) non présélectionné(s), il devra être éligible conformément à cette DP. En cas d'association avec un ou plusieurs Consultant(s) non présélectionné(s), le Candidat présélectionné agit en qualité de chef de file du groupement.
9.4	Le temps de travail estimé du personnel nécessaire à l'exécution de la mission, est indiqué dans les Données Particulières . Cependant la proposition doit se fonder sur le temps de travail du personnel permettant d'atteindre la qualité tel qu'estimé par le candidat.
9.5	Il ne peut être proposé un choix de personnel clé, et il n'est possible de soumettre qu'un seul curriculum vitae (CV) par poste.
10 Langue	10.1
	Les rapports que doivent produire les consultants dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la langue indiquée dans les Données particulières . Il est souhaitable que le personnel du Consultant ait une bonne connaissance pratique de la langue indiquée.
11 Forme et contenu de la proposition technique	11.1
	Les Consultants sont tenus de présenter dans une première étape (étape de la procédure primaire) une Proposition technique contenant, selon le cas, certaines des informations énumérées aux alinéas (a) à (i) ci-dessous, et d'utiliser les Formulaires types annexés à la Section 4.
	a) une brève description de la société du Candidat et, dans le cas d'un groupement, de chaque partenaire ; et un aperçu de son/leurs expérience(s) récente(s) dans le cadre de missions similaires. Les informations doivent être présentées en

utilisant le Formulaire TECH-2 figurant à la Section 4. Pour chaque mission, ce résumé doit notamment indiquer les noms des sous-traitants et du personnel clé qui participe, la durée de la mission, le montant du marché et la part prise par le Candidat. Les informations doivent uniquement se rapporter à la mission pour laquelle le Candidat a été officiellement engagé par l'Autorité contractante en qualité de société ou en sa qualité de société participant à un groupement. Le Candidat ne peut présenter des missions exécutées par des experts clés travaillant à titre privé ou pour d'autres sociétés de conseil au titre de sa propre expérience; cette expérience peut par contre figurer sur le CV de ces experts clés. Le Candidat doit pouvoir justifier de son expérience auprès de l'Autorité contractante.

- b) Le Formulaire TECH-3 de la Section 4 est utilisé pour présenter des observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence conformément à ce qui suit :
 - 1. d'améliorer la qualité et l'efficacité de la mission, ainsi que les qualifications du personnel national
 - 2. de préciser les services et installations notamment appui administratif, espace de bureaux, moyens de transport locaux, équipements, données, etc. devant être fournis par l'Autorité contractante.
- c) Un descriptif de la conception, de la méthodologie et du plan de travail proposés pour exécuter la mission sur les sujets suivants : l'approche technique et la méthodologie, le plan de travail, l'organisation et les affectations du personnel. Le Formulaire TECH-4 de la Section 4 indique le contenu de cette section. Le plan de travail doit être conforme au calendrier de travail (Formulaire TECH-8 de la Section 4) qui indiquera sous forme de graphique à barre le calendrier de chacune des activités.
- d) La composition de l'équipe proposée, par spécialité, ainsi que le poste et les tâches qui sont confiés à chacun de ses membres (Formulaire TECH-5 de la Section 4).
- e) Des estimatifs du temps de travail du personnel clé nécessaire à l'exécution de la mission (Formulaire TECH-7 de la Section 4). Le temps de travail du personnel clé doit être ventilé par activité au siège et sur le terrain.
- f) Des curricula vitae (CVs) signés par le personnel clé proposé ou par le représentant habilité du personnel clé

(Formulaire TECH-6 de la Section 4).

g) Des attestations justifiant que le Candidat (ou si le candidat est une association ou un groupement, tous les membres de l'association ou du groupement) n'a (ont) pas fait l'objet d'une interdiction de concourir pour l'obtention d'un marché public (fournir à cet effet une déclaration sur l'honneur); n'est (ne sont) pas en situation de faillite (produire une attestation de non faillite)

h) Les consultants s'engagent à :

- respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables en République Islamique de Mauritanie;
- appliquer, le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou dans la notice d'impact environnemental et social fournie par l'Autorité contractante.

i) Les autres pièces mentionnées dans les **Données Particulières**.

- | | |
|---|--|
| 11.2 | La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. Une Proposition technique indiquant des informations financières relatives à la proposition financière sera rejetée. |
| 12 Proposition financière | 12.1 La Proposition financière sera demandée à l'étape de procédure secondaires. |
| 13 Soumission, réception et ouverture des propositions | 13.1 L'original de la proposition ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge, si ce n'est pour corriger les erreurs que le Candidat lui-même peut avoir commises, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions. La lettre de soumission de la Proposition technique doit être conforme à la lettre type TECH-1 de la Section 4. |
| | 13.2 Un représentant habilité du Candidat doit parapher toutes les pages de l'original de la Proposition technique. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions ou par toute autre modalité établissant son habilitation. La Proposition technique signée doit porter la mention « ORIGINAL ». |
| | 13.3 La Proposition technique doit porter la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. La proposition technique est adressée conformément aux dispositions du paragraphe 13.5 ; elle |

comprend le nombre de copies indiqué dans les **Données particulières**. Toutes les copies nécessaires de la Proposition technique doivent être faites à partir de l'original. En cas de différence entre l'exemplaire original et les copies de la Proposition technique, l'original fait foi.

- 13.4 Les Consultants doivent placer l'original et toutes les copies de la Proposition technique dans une enveloppe (avec mention de la raison sociale, de l'objet du marché et de l'adresse du candidat). Les Consultants placent ensuite cette enveloppe dans une enveloppe fermée extérieure portant l'adresse de soumission, le numéro de référence, portant clairement la mention « **PROPOSITION TECHNIQUE** ». ainsi que la mention « **À OUVRIR UNIQUEMENT PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE** » et tout autre renseignement indiqué dans Données particulières. L'Autorité contractante n'est pas responsable en cas de perte ou d'ouverture prématurée de l'enveloppe extérieure si celle-ci n'est pas cachetée ou ne porte pas les informations requises ; la soumission peut alors être rejetée.
- 13.5 Les Propositions doivent être envoyées à l'adresse indiquée dans les **Données particulières** et doivent être reçues par l'Autorité contractante au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans les **Données particulières** ou modifiées par prorogation conformément au paragraphe 8.2. Toute proposition reçue par l'Autorité contractante après le délai de soumission sera retournée sans avoir été ouverte.
- 13.6 Aucune proposition ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des propositions et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Consultant sur le formulaire de proposition, ou d'expiration de toute période de prorogation.
- 13.7 Les **Données particulières** précisent si les soumissions électroniques sont autorisées.
- 13.8 Les propositions techniques seront ouvertes par la Commission de Passation des Marchés de l'Autorité contractante à la date et à l'heure indiquées dans les **Données particulières**, en présence des consultants qui le souhaitent. Un procès-verbal d'ouverture des offres techniques est établi et envoyé aux Consultants qui en font la demande.

14 Évaluation des propositions

- 14.1 Pendant la période allant de l'ouverture des propositions à l'attribution de l'accord cadre, les Candidats s'abstiendront de

prendre contact avec l'Autorité contractante sur toute question en rapport avec leurs Propositions. Toute tentative d'influencer l'Autorité contractante quant à l'examen, l'évaluation ou le classement des Propositions ou toute recommandation visant à influencer l'attribution du Marché peut entraîner le rejet de la Proposition du Candidat.

- | | | | |
|----|---|------|---|
| 15 | Évaluation des Propositions techniques | 15.1 | L'Autorité Contractante évaluera les Propositions techniques sur la base de leur conformité aux Termes de référence et à l'aide des critères et sous-critères d'évaluation pondérés, comme indiqué dans les Données particulières . Chaque proposition conforme se verra attribuer une note technique (St). Une proposition sera rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants de la DP, et particulièrement aux Termes de référence, ou n'atteint pas la note technique minimum spécifiée dans les Données particulières . |
| 16 | Confidentialité | 16.1 | Aucun renseignement concernant l'évaluation des Propositions et les recommandations d'attribution ne doit être communiqué aux Consultants ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure primaire, tant que l'attribution de l'accord cadre n'a pas été publiée. Toute utilisation induite de la part d'un quelconque Candidat d'informations confidentielles liées au processus de sélection peut entraîner le rejet de sa Proposition, et peut le rendre passible de l'application des sanctions au paragraphe 3.2. |
| 17 | Négociations | 17.1 | Les négociations auront lieu à l'adresse indiquée dans les Données particulières avec les consultants ayant dépassé la note technique minimale. Chaque Candidat invité confirmera, à titre de condition préalable au début des négociations, la disponibilité de tout son personnel clé, durant la durée de l'accord cadre, conformément aux stipulations de la clause 19.4. Les représentants qui mèneront les négociations au nom du Candidat devront être pourvus d'une autorisation écrite les habilitant à négocier et à conclure l'accord cadre. |
| | | 17.2 | Négociations techniques : Les négociations comporteront une discussion de la Proposition technique, de la conception et de la méthodologie proposées, du plan de travail, de la dotation en personnel clé et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L'Autorité contractante et le Candidat mettront ensuite au point les Termes de référence finalisés, la dotation en personnel clé, le calendrier de travail, les aspects logistiques et les conditions d'établissement des rapports et de périodicité de leur remise. Ces documents seront ensuite |

intégrés à la « Description des Prestations », qui fera partie intégrante de l'accord cadre. Il faudra veiller tout particulièrement à préciser la contribution de l'Autorité contractante en matière d'intrants et de moyens matériels visant à assurer la bonne exécution de la mission. L'Autorité contractante préparera un procès-verbal des négociations qui sera signé par l'Autorité contractante et par le Candidat.

17.3 Disponibilité du personnel clé: Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel clé proposé, l'Autorité contractante entend négocier le marché sur la base des experts dont les noms figurent dans la Proposition. Préalablement à la négociation du marché, l'Autorité contractante demande l'assurance que ces experts sont effectivement disponibles. Elle ne prendra en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou pour des raisons telles qu'incapacité pour raisons médicales ou décès. Si tel n'est pas le cas, et s'il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s'être assuré de sa disponibilité, le Candidat peut être disqualifié. Tout remplaçant proposé devra avoir des compétences égales ou supérieures et une expérience équivalente à celles du candidat initialement proposé, et devra être présenté par le Candidat dans les délais spécifiés dans la lettre d'invitation à négocier.

- | | | |
|--|------|---|
| 18 Pas d'obligation de passer commande | 18.1 | La conclusion d'un Accord-Cadre n'impose aucune obligation à l'Autorité Contractante de passer commande de Services en vertu de l'Accord-Cadre. |
| 19 Signature et approbation de l'Accord Cadre | 19.1 | L'Autorité contractante enverra aux Candidats retenus l'accord cadre pour la signature. L'accord cadre sera dès lors signé par les deux parties et soumis pour approbation à l'autorité compétente. |
| 20 Notification de l'accord cadre | 20.1 | Suite à son approbation par l'Autorité compétente, l'accord cadre sera notifié par l'autorité contractante aux attributaires de l'accord cadre, par la remise à chaque titulaire contre récépissé ou par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner une date certaine à cet envoi. La date de notification sera celle du récépissé ou de l'avis de réception. |
| | 20.2 | Après l'entrée en vigueur de l'accord cadre, un avis d'attribution définitive est publié par l'Autorité contractante. L'avis |

d'attribution contiendra :

- (i) Le(s) nom(s) de(s) l'attributaire(s);
- (ii) les principales caractéristiques du ou des accords-cadres et, en particulier, son objet, les délais;
- (iii) le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet.

21 Recours

Devant l'ARMP :

- 21.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir la Commission de Règlement des Différents (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics d'un recours à l'encontre des actes et décisions des organes de passation et de contrôle des marchés publics lui créant un préjudice. Ce recours doit se faire par une notification écrite, adressée au Président de la CRD, indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de son recours, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique prévue par les textes en vigueur laissant trace.
- 21.2 Ce recours doit invoquer une violation caractérisée des règles énoncées dans ce dossier. Il doit être exercé dans un délai de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables à compter de la publication de la décision faisant grief. Il a pour effet de suspendre la procédure de passation de marché jusqu'à la décision définitive de la CRD de l'ARMP sauf si la CRD sur demande, motivée par l'urgence, de l'Autorité contractante, décide que la procédure de passation doit être poursuivie.
- 21.3 Par ailleurs, la saisine de la CRD suspend le délai du recours contentieux devant les juridictions. La juridiction éventuellement saisie doit surseoir à statuer tant que la CRD ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le recours judiciaire pourra être déclaré recevable si la CRD n'a pas rendu sa décision dans un délai maximum de quinze ⁽¹⁵⁾ jours à compter de sa saisine.
- 21.4 Le candidat ou soumissionnaire peut porter plainte contre la décision de la CRD, auprès de la juridiction compétente, conformément aux stipulations précédentes, mais cette plainte n'a pas pour effet de suspendre la procédure de passation ou d'exécution de la prestation.

Recours amiable :

- 21.5 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à faire un recours administratif (amiable et gratuit) devant le PR-CPMP ou auprès de son supérieur hiérarchique dans les quatre ⁽⁴⁾ jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision qui lui fait grief. L'Autorité contractante dispose ensuite de trois ⁽³⁾ jours ouvrables pour y répondre par écrit. Une copie de ce recours administratif est

adressée à l'ARMP par l'Autorité contractante. En cas de rejet de la contestation portée devant le PR-CPMP ou en cas de silence gardé par l'Autorité contractante, le candidat ou soumissionnaire pourra exercer un recours devant la CRD de l'ARMP dans un délai de trois ⁽³⁾ jours ouvrables à compter de la date de notification du rejet ou d'épuisement du délai cité plus haut.

Règlement des litiges contractuels :

- 21.6 En cas de litiges survenant au cours, soit de l'exécution, soit après l'achèvement des prestations prévues au contrat, ou portant sur l'interprétation et l'application des dispositions matérielles de la présente DP, les parties contractantes ont la faculté de soumettre leurs différends soit à la conciliation, soit à l'arbitrage national, soit à l'arbitrage international conformément aux **Données particulières**.

Section 3. Données particulières

Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Consultants (IC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

Les commentaires entre crochets ont pour seul objectif d'aider à la préparation des Données particulières et ne doivent pas apparaître sur la DP finale remise aux Consultants présélectionnés

Clause du texte	Précisions ou modifications des clauses
IC 1.1	Nom de l'Autorité contractante : <i>[Insérer le nom]</i> Le(s) autorité(s) contractante(s) autorisée(s) à conclure en vertu de l'Accord-Cadre [« est » ou « sont »] : <i>[insérer : [pour un Accord-Cadre avec une unique autorité contractante, indiquer le nom légal et l'adresse de celle-ci]</i> OU <i>[pour un Accord-Cadre avec plusieurs autorités contractantes, donner la description du groupe d'entités qui sont autorisées à conclure en vertu de l'Accord-Cadre, ou énumérer chaque entité individuellement ici, ou dans une annexe des Données Particulière, en insérant leur nom légal et leur adresse.]</i>
IC 1.2	Désignation et objectifs de la mission : <i>[Insérer la désignation]</i> <i>OPTION 1:</i> <i>La présente Procédure Primaire vise à conclure un Accord-Cadre à</i> <i>Opérateur unique</i> <i>OU OPTION 2:</i> <i>Accord-Cadre à Opérateurs multiples</i> <i>La présente Procédure Primaire vise à conclure un Accord-Cadre à Opérateurs multiples-Groupe de l'Accord-Cadre - nombre minimal (x)</i> <i>L'autorité contractante a l'intention de conclure un Accord-Cadre avec un nombre minimum de Soumissionnaires</i> <i>Le nombre minimal [insérer le nombre en mots et en chiffres].</i> <i>Groupe de l'Accord-Cadre - nombre maximal (y)</i> <i>Le nombre maximal de Soumissionnaires avec lesquels l'autorité contractante peut conclure des Accords-Cadres est de [insérer le nombre en mots et en chiffres].</i> <i>[Insérer la durée d'un Accord-Cadre commence à la date d'entrée en vigueur de l'Accord-Cadre et qui ne peut excéder trois (03) ans.]</i>
IC 1.3	Conférence préalable à l'établissement des propositions : <i>[Insérer « Oui » ou « Non »]</i> <i>[si</i>

	<i>oui, en indiquer la date, l'heure et le lieu]</i> Le représentant de l'Autorité contractante est : <i>Insérer le nom, fonction et coordonnées pour permettre le contact]</i> Adresse : N° de téléphone : Télécopie : Courriel :
IC 1.4	L'Autorité contractante fournit le personnel de contrepartie, et les services et installations suivants : <i>Insérer la liste, le cas échéant, ou indiquer « Sans objet »]</i>
IC 2.4	<i>Insérer « sans objet » dans le cas d'acceptation de la clause 2.4 des IC ou préciser les dispositions contraires]</i>
IC 4.1	En cas de groupement les parties membres sont « <i>solidairement</i> » / « <i>conjointement</i> » responsables. <i>Supprimer la mention inutile</i>
IC 4.2 a)	Normes environnementales et sociales à respecter <i>[préciser ou mettre sans objet s'il n'y a pas d'exigence]</i>
IC 4.2 b)	Mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux..... <i>[préciser ou mettre sans objet s'il n'y a pas d'exigence]</i>
IC 6.1	La Proposition doit demeurer valide pendant <i>Insérer la durée qui doit couvrir la durée du contrat cadre]</i>
IC 8.1	Les demandes d'éclaircissement doivent être expédiées à l'adresse suivante : <i>Insérer l'adresse complète]</i>..... Courriel : La date limite de réception des demandes d'éclaircissement est de : <i>insérer le nombre de jours avant la date d'ouverture des offres (normalement 10 jours ouvrables)]</i>
IC 9.1(i)	Les Consultants sont tenus de soumettre leur proposition ainsi que toute correspondance, rédigée dans la langue.. <i>Insérer la langue]</i>
IC 9.3	Un consultant figurant sur la liste restreinte « <i>peut</i> » ou « <i>ne peut pas</i> » s'associer avec un autre candidat non présélectionné <i>[Supprimer la mention inutile]</i>
IC 9.4	<i>[Choisir une des deux options suivantes]</i> Le nombre de jours/mois de travail du personnel clé nécessaire à la mission est estimé à : <i>Insérer l'estimation]</i>
IC 10.1	Les rapports que doivent produire les consultants dans le cadre de la présente

	mission doivent être rédigés dans la(s) langue(s) : <i>[Insérer la langue]</i>
IC 11.1 (i)	Outre les éléments exigés à l'article 10.1 des Instructions aux Consultants, le candidat inclura dans sa proposition les documents ci-après <i>[insérer la liste]</i> (si aucun élément supplémentaire n'est exigé, insérer <i>[néant]</i>).
13.3	Le Candidat doit présenter l'original et <i>[Indiquer le nombre]</i> copies de la Proposition technique
13.4	Autre renseignement, le cas échéant, à porter sur l'enveloppe :
13.5	La Proposition doit être envoyée ou déposée à l'adresse suivante : <i>[Indiquer l'adresse]</i> Attention : <i>[Attention : insérer le nom complet de la personne, si applicable, ou insérer le nom du chargé de projet]</i> Rue : Étage/ numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays : La Proposition doit être présentée à la date et à l'heure suivante, au plus tard : Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 juin 2024]</i> Heure : <i>[insérer l'heure]</i>
IC 13.7	Les soumissions électroniques <i>[sont]</i> ou <i>[ne sont pas]</i> autorisées. <i>[Si les soumissions électroniques sont autorisées, préciser ici les modalités pratiques de leur confection, soumission et ouvertures.]</i>
IC 13.8	Les Propositions techniques seront ouvertes à la date et à l'heure suivantes : Date : <i>[insérer le jour, mois, année]</i> Heure : <i>[insérer l'heure]</i>

IC 15.1	Les critères, sous-critères d'évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants: <i>[Note : Les fourchettes de pondération figurant ci-après sont données à titre indicatif. Les chiffres réels qui seront retenus par l'Autorité contractante seront adaptés à la mission spécifique et seront généralement compris dans les fourchettes indiquées ci-après]</i> Points (i) Expérience des Consultants pertinente pour la mission: Total des points pour le critère (ii): [0 - 10] <i>[Normalement, des sous-critères ne sont pas appliqués]</i> <i>[Note : Le poids accordé à l'expérience peut être relativement modeste, puisque ce critère a déjà été pris en compte lors de l'établissement de la liste restreinte]</i> (ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence: a) Approche technique et méthodologie [Indiquer le nombre de points] b) Plan de travail [Indiquer le nombre de points] c) Organisation et personnel [Indiquer le nombre de point] Total des points pour le critère (ii): [20 - 30] <i>[Note : La méthodologie revêtira une importance d'autant plus grande que la mission sera complexe (par exemple, études de faisabilité pluridisciplinaires ou études de gestion); on lui accordera une moindre pondération pour les missions courantes ou ne nécessitant pas d'approche innovante]</i> (iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission: a) Chef de mission [Indiquer le nombre de points] b) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] c) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] d) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] e) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] Total des points pour le critère (iii): [50 - 70] Le nombre de points attribués à chaque poste ou discipline ci-dessus est déterminé en tenant compte des trois sous-critères suivants et des pourcentages de pondération pertinents: 1) Qualifications générales [indiquer une pondération entre 20 et 30%] 2) Pertinence avec la mission [indiquer une pondération entre 50 et 70%]
---------	--

	3) Expérience de la région et de la langue <i>[indiquer une pondération entre 5 et 10%]</i> Pondération totale: 100% <i>[Note : les sous critères ci avant seront appliqués en prenant en compte les suivantes]</i> a) <i>qualifications générales: niveau d'instruction et formation, années d'expérience, postes occupés, durée d'emploi auprès de l'entreprise candidate, expérience dans les pays en développement, etc.</i> b) <i>pertinence pour la mission: études, formation et expérience dans le secteur, le domaine, le sujet en cause, etc., pertinentes pour la mission ; et</i> c) <i>expérience de la région et de la langue: connaissance de l'environnement physique, économique, et/ou sociologique de la zone de travail, de la langue locale, de la culture, de l'organisation administrative et politique, etc.]</i> (iv) Participation de ressortissants mauritaniens au personnel clé [0- 10] (v) Transfert de connaissance [0- 10] Total des points pour les cinq critères : 100 La note technique minimum T(s) requise pour être admis est : Points <i>[indiquer le nombre de points, normalement 70 ou 80]</i>
--	--

19.1	Les négociations auront lieu à <i>[Préciser le lieu]</i>
23.6	<i>[Retenir une des deux options suivantes]</i> <u>Option A</u> Tous différends découlant du présent Marché seront tranchés définitivement selon le Règlement de conciliation par un ou plusieurs conciliateurs nommés conformément à ce Règlement. OU <u>Option B</u> Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie de conciliation ou d'arbitrage conformément aux règles de conciliation ou d'arbitrage national à travers <i>[indiquer l'instance nationale responsable]</i> OU <u>Option B</u> Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur avec : 1. L'autorité de nomination sera : <i>[nom de la personne ou de l'institution]</i> 2. Le nombre d'arbitres : <i>[un ou trois]</i> 3. Le lieu de l'arbitrage sera : <i>[ville ou pays]</i> 4. Le droit applicable : le droit mauritanien 5. La langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera : <i>[préciser la langue]</i> <i>[Si le Marché est attribué à un soumissionnaire national, indiquer ici que le règlement des litiges s'effectuera conformément aux procédures nationales, et supprimer la référence ci-dessus à l'arbitrage international.]</i>

Section 4. Proposition technique - Formulaires types

Ces modèles ont été conçus pour aider le consultant à présenter sa proposition dans un format facilement exploitable par les évaluateurs. Il est vivement recommandé au consultant de les utiliser sans changement majeurs pour éviter que sa proposition soit mal interprétée par les évaluateurs.

Les commentaires en italique et entre crochets [] sont destinés à aider les Consultants présélectionnés à préparer leurs Propositions techniques ; ils ne doivent pas figurer sur les Propositions techniques qui sont soumises.

Prière de se reporter à l'alinéa 11.1 de la Section 2 pour toute information concernant le format des Propositions techniques, et pour les Formulaires types requis.

Tech-1. Lettre de soumission de la Proposition technique Tech-2.
Organisation et expérience du Candidat

A. Organisation

B. Expérience

Tech-3. Observations et/ou suggestions du Candidat sur les Termes de référence, le personnel de contrepartie et les installations devant être fournis par l'Autorité contractante

A. Sur les Termes de référence

B. Sur le personnel de contrepartie et les installations

Tech-4. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la mission

Tech-5. Composition de l'équipe et responsabilités de ses membres

Tech-6. Modèle de Curriculum vitae (CV) pour le personnel clé proposé

Tech-7. Calendrier du personnel

Tech-8. Calendrier des activités (programme de travail)

FORMULAIRE TECH-1**LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE****Procédure Primaire d'Acquisition - Accord-Cadre pour Services de Consultants**

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse de l'Autorité contractante]
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, pour conclure un accord cadre relatif à *[titre de la mission]* conformément à votre Demande de proposition en date du *[date]* et à notre Proposition. Nous vous soumettons par les présentes documents notre Proposition dans une enveloppe cachetée.

Nous vous soumettons notre Proposition en association avec : *[insérer le nom complet et l'adresse de chaque Consultant associé]*

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues dans la présente Proposition sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration erronée y apparaissant puisse entraîner notre exclusion.

Notre institution candidate, ainsi que tous sous-traitants ou associés intervenant en rapport avec une quelconque partie de l'accord cadre, ne tombent pas sous les conditions d'exclusion de l'alinéa 4.2 des Instructions aux Consultants.

Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à l'alinéa 2.2 des Instructions aux Consultants.

Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir l'accord cadre, et en général à respecter les dispositions portant introduction d'un Code d'éthique et de moralisation des marchés publics comme en atteste le formulaire d'engagement joint à notre proposition technique et signé par nos soins.

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la Proposition, c'est-à-dire avant l'échéance indiquée à la clause 6 des Données particulières, nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre Proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant des négociations.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom et adresse du cabinet du Candidat :

² [Supprimer si aucune association n'est envisagée]

FORMULAIRE TECH-2 ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CANDIDAT

A - Organisation

[Présenter une brève description (environ deux pages) de l'historique et de l'organisation de votre cabinet/société et de chaque associé à cette mission]

B - Expérience du Candidat

À l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme, ainsi que chaque associé, ont obtenu par marché, soit individuellement en tant que seule société, soit comme l'un des partenaires d'une association afin d'offrir des services similaires à ceux demandés dans le cadre de la présente mission.

Intitulé de la Mission :		Valeur approximative du contrat (en insérer la monnaie choisie) :
Pays :		Durée de la mission (mois) :
Lieu :		
Nom de l'Autorité contractante :		Nombre total d'employés/mois ayant participé à la Mission :
Adresse :		Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en insérer la monnaie choisie) :
Date de démarrage (mois/année) :		Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés
Date d'achèvement (mois/année) :		
Noms des consultants associés/partenaires éventuels :		Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées (indiquer les postes principaux, par ex. Directeur/coordonnateur, Chef d'équipe) :
Description du projet :		
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission :		

Nom de la Société : _____

**FORMULAIRE TECH -3 OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CANDIDAT SUR LES TERMES DE
REFERENCE ET SUR LE PERSONNEL DE CONTREPARTIE ET SERVICES DEVANT ETRE FOURNIS PAR
L'AUTORITE CONTRACTANTE**

A - Sur les Termes de référence

/Présenter et justifier toute modification et/ou amélioration aux Termes de référence que vous proposez pour améliorer les résultats de la mission (par exemple, supprimer des activités que vous estimez superflues, en ajouter d'autres ou encore proposer un échelonnement différent des activités)/. Soyez concis et pertinent et intégrez ces suggestions dans votre proposition/

B- Sur le personnel de contrepartie et les installations

/Commentaires sur le personnel de contrepartie et les services que doit fournir l'Autorité contractante conformément à l'alinéa 14 des Données particulières, notamment : personnel administratif, espace de bureaux, transport local, équipements, données, etc./

FORMULAIRE TECH-4**DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION**

(Dans le cas de projets très simples, l'Autorité contractante amendera le texte en italiques suivant, comme cela convient)

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la Proposition technique. Il est suggéré de présenter la Proposition technique (30 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- a) Conception technique et méthodologie,*
- b) Plan de travail, et*
- c) Organisation et personnel*

a) Conception technique et méthodologie.

Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des services, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d'adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail.

Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l'Autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les Termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le Calendrier du Personnel (Section 4, TECH-7) doit être compatible avec le Programme de Travail (Section 4, formulaire TECH-8)

c) Organisation et personnel.

Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l'expert-clé responsable et une liste du personnel technique et d'appui proposé.]

Formulaire Tech-5 COMPOSITION DE L'EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES (PERSONNEL CLE)

Personnel technique/de gestion				
Nom	Société	Spécialisation	Poste	Tâche

Formulaire TECH-6. MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL CLE PROPOSE

Poste *(un seul candidat par poste)*.....

1. Nom du Candidat *(indiquer le nom de la société proposant le personnel)*

2. Nom de l'employé *(nom complet)*.....

3. Date de naissance **Nationalité**

4. Nationalité :

5. Formation *(Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées de l'employé ainsi que les noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates auxquelles ils l'ont été)*
.....

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels

7. Autres formations *(Indiquer toute autre formation reçue autre que celle déclarée au paragraphe 5 ci-dessus)*.....

8. Pays où l'employé a travaillé *(Donner la liste des pays où l'employé a travaillé au cours des 10 dernières années)* :

9. Langues : *(Indiquer pour chacune le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour ce qui est de la langue parlée, lue et écrite)*.....

10. Expérience professionnelle : *(En commençant par son poste actuel, donner la liste par ordre chronologique inverse de tous les emplois exercés par l'employé depuis la fin de ses études. Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le nom de l'employeur et le poste occupé.)*

Depuis *l'année* / *jusqu'à l'année* /

Employeur :

Poste : **Détail des tâches exécutées** */Indiquer toutes les tâches exécutées pour chaque mission/*

11. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

/Donner notamment les informations suivantes qui illustrent au mieux la compétence professionnelle de l'employé pour les tâches mentionnées /

Nom du projet ou de la mission : Année :

Lieu :

Principales caractéristiques du projet : Poste :

Activités :

12 Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord à la firme *insérer le nom* afin de proposer ma candidature pour la mission de *insérer l'identification de la mission ou du poste*

Signature :

Date :

(Signature de l'employé)

Nom et signature du représentant habilité : *(Signature du représentant habilité du du Candidat)*

Formulaire TECH-7. CALENDRIER DU PERSONNEL CLE ¹

N°	Nom	Personnel (sous forme de graphique à barres)2														Total personnel/mois		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n				
Etranger																Siège	Terrain ³	Total
1																		
2																		
Total Partiel ¹																		
Local																		
1																		
2																		
Total Partiel 2																		
Total Général																		

Pleintemps

Tempspartiel

¹ Pour le personnel-clé, les informations doivent être données individuellement. Pour le personnel d'appui, les informations doivent être données par catégorie (par ex.: dessinateur, administratif, etc.)

² Les mois / jours / heures sont comptés à partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

³ Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siège du Consultant.

Formulaire TECH-8 PROGRAMME DE TRAVAIL PAR ACTIVITE

N°	Activité ¹	Mois ²												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n
1														
2														
3														
4														
5														
N														

- 1 Indiquer toutes les activités principales de la Mission, notamment la présentation des rapports (par ex. rapport de démarrage, intérimaire et final) et les autres jalons, notamment les approbations de l'Autorité contractante. Dans le cas de Missions divisées en phases, indiquer les activités, la présentation des rapports et les jalons séparément pour chaque phase.
- 2 La durée des activités doit être présentée sous forme d'un graphique à barres.

Section 5. Termes de référence

[Le texte entre crochets vise à aider l'Autorité contractante à préparer la DP; il n'apparaîtra pas dans la DP finale adressée aux Consultants présélectionnés]

Les Termes de référence comprennent généralement les rubriques suivantes :

- I. CONTEXTE DE LA MISSION**
- II. JUSTIFICATION DE LA MISSION**
- III. OBJECTIFS DE LA MISSION**
- IV. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION**
- V. ETENDUE DES SERVICES ET ACTIVITES A ASSURER**
- VI. PROFIL DU CONSULTANT ET DU PERSONNEL CLE**
- VII. INDICATIONS SUR L'APPROCHE METHODOLOGIQUE**
- VIII. FORMATION A DISPENSER LE CAS ECHEANT**
- IX. CALENDRIER DE PRODUCTION ET DE VALIDATION DES RAPPORTS**
- X. SUPERVISION DE LA MISSION**
- XI. DONNEES, SERVICES, LOCAUX, PERSONNEL, INSTALLATIONS, DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DU CONSULTANT**

Section 6 : Accord Cadre (A-C)

Notification de Conclusion d'un(d') Accord(s)-Cadre(s)

[UTILISER UN PAPIER A L'ENTETE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE]

Date : */date/*

A : */nom et adresse du Consultant retenu/*

Notification de Conclusion d'un Accord-Cadre

Accord-Cadre No. */Insérer le numéro de référence de l'Accord-Cadre/*

Mesdames, Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre proposition en date du */date/* pour conclure un Accord-Cadre relatif à */insérer une brève description des Services/* est acceptée.

Il vous est demandé de signer, dater et retourner l'Accord-Cadre dans */insérer la période applicable pour la signature de l'A-C conformément aux IC/* jours à compter de la réception de cette Notification. En conformité avec l'article 33.1 des IC.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

Signature autorisée :

Nom :

Titre/poste :

Nom de l'Agence :

Téléphone :

Messagerie électronique :

Ci-joint : Accord-Cadre

Accord-Cadre

[Le présent formulaire doit être rempli par l'Autorité Contractante conformément aux instructions fournies en italique. Le texte en italique devrait être supprimé du document final.]

Le présent Accord-Cadre *insérer le numéro de référence de l'Accord-Cadre]* est conclu pour la réalisation de *insérer une brève description des Prestations]*.

Le jour de *insérer :nombre]* du *insérer :mois]*, *insérer :année]*

Entre

[Sélectionnez l'une des trois OPTIONS ci-dessous]

[OPTION 1: pour l'Accord-Cadre avec Opérateur unique]

L'Autorité Contractante *insérer le nom complet et l'adresse de l'Autorité Contractante]* (ci-après dénommée l'« Autorité Contractante »); et

[OPTION 2: pour un Accord-Cadre avec Utilisateurs multiples conclu avec un Client principal qui est responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre, et qui est également un Client]

L'Autorité contractante principale *insérer le nom complet de l'Autorité Contractante principale, le type d'entité juridique (par exemple, «un organisme du ministère du gouvernement » ou «une société constituée en vertu des lois] et ayant son principal établissement à insérer l'adresse de l'Autorité Contractante]* en tant que Autorité à part entière en vertu de l'Accord-Cadre et en tant qu'Agence responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre à l'usage des autres Autorité Contractantes participants énumérés à l'annexe *insérer le nombre]* du présent Accord-Cadre (ci-après dénommée l'« Autorité Contractante »); et

Le Consultant *insérer le nom du Consultant]*, *[Si le Consultant est composé de plusieurs entités, remplacez : « le Consultant [insérer le nom du Consultant] » par : " le Groupement d'Entreprises GE insérer le nom du groupement]* composé des entités suivantes, dont chaque membre sera conjointement et solidairement responsable de toutes les obligations du Consultant au titre de l'Accord-Cadre, à savoir *[nom du membre]* et *[nom du membre]* (ci-après dénommée le « Consultant »)].

Le présent Accord-Cadre est assujetti aux dispositions décrites dans les Sections et Annexes énumérées ci-dessous, ainsi qu'à toute modification.

Le présent Accord-Cadre conclut une offre à commandes du Consultant de réaliser les prestations spécifiées à l'Autorité Contractante pendant la Durée de l'Accord-Cadre, au fur et à mesure que l'Autorité Contractante souhaite les réaliser, par le moyen d'une Commande.

Les documents suivants sont réputés former et être lus et interprétés comme faisant partie du présent Accord-Cadre et, le cas échéant, de toute Commande attribuée en vertu du présent Accord-Cadre.

Dispositions de l'Accord-Cadre**Annexe 1** : Termes de Référence**Annexe 2** : Experts Clés**Annexe 3** : Procédure Secondaire d'Acquisition**Annexe 4** : Garantie de Remboursement d'Avance de Démarrage

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Accord-Cadre ont conclu le présent Accord-Cadre conformément au Code des Marchés Publics en Mauritanie au jour, au mois et à l'année indiqués ci-dessus.

« Pour et au nom de l'Autorité Contractante : »

Signé : *[insérer la signature]*

Nom complet : *[nom de la personne qui signe]*

Autorité Contractante : *[insérer le nom de l'Autorité Contractante]*

En qualité de : *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*

Pour et au nom du Consultant :

Signé : *[insérer la signature du (des) représentant(s) autorisé(s) du Consultant]*

Nom complet : *[nom de la personne qui signe]*

En qualité de : *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*

/Remarque : Dans le cas d'un GE, soit tous les membres doivent signer, soit seul le membre chef de file doit signer, auquel cas la procuration à signer au nom de tous les membres doit être jointe./

Clauses de l'Accord-Cadre (CAC)

/Cette section doit être complétée par l'Autorité Contractante en tenant compte des instructions fournies en italique. Le texte en italique devrait être supprimé dans le document final./

1. Définitions

1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :

- a) L'« **Autorité Contractante** » est l'Autorité spécifiée dans la CAC 2.3.
- b) Un « **jour ouvrable** » désigne un jour de travail officiel. Cela exclut les congés officiels.
- c) Une « **Commande** » ou « **Commande subséquente** » est un contrat attribué en vertu d'un Accord-Cadre, suite à une Procédure Secondaire d'Acquisition, pour la réalisation des services intellectuels.
- d) L'« **Autorité Contractante** » désigne la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage déléguée et signataire de l'accord cadre et qui est autorisée à se procurer des prestations auprès d'un Consultant dans le cadre d'une Commande attribuée en vertu de l'Accord-Cadre. Le cas échéant, aux fins de l'interprétation de l'Accord-Cadre, le terme Autorité Contractante comprend l'Autorité Contractante principal ou l'Agence responsable.
- e) La « **Date de Commencement** » est la date de signature de l'Accord-Cadre par les deux parties, qui devient le démarrage de la Durée de l'Accord-Cadre.
- f) « **Consultant** » signifie une firme professionnelle légalement établie ou une entité qui a conclu un Accord-Cadre pour réaliser des prestations, de temps à autre, selon les besoins, dans le cadre d'une Commande.
- g) Un « **jour** » signifie un jour calendaire.
- h) Le terme « **par écrit** » signifie avoir été communiqué ou enregistré sous une forme écrite. Cela inclut, par exemple : courrier, courriels, télécopie ou communications par un système **électronique** d'acquisition (dans la mesure où le système électronique est accessible, sûr, assure l'intégrité et la confidentialité, et est sujet à des audits).

- i) L'« **Autorité Contractante Principale** », lorsqu'il est nommé dans l'Accord-Cadre, désigne une partie à l'Accord-Cadre, en tant que Autorité contractante à part entière en vertu de l'Accord-Cadre et en tant qu'Agence responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre à l'usage des autres Autorité Contractantes participants, tel que spécifié dans la **CAC 2.2**. Toutes les communications, y compris les notifications, en relation avec l'Accord-Cadre, doivent être adressées à l'Autorité Contractante Principale. Toutes les communications, y compris les notifications relatives à une Commande, doivent être adressées à l'Autorité Contractante nommé dans la Commande.
 - j) **Accord-Cadre avec plusieurs Autorités Contractantes** : désigne un Accord-Cadre dans lequel plus d'une Autorité Contractante est autorisée à conclure des marchés de services intellectuels dans le cadre de l'Accord-Cadre.
 - (p) **Procédure Secondaire de Passation de Marché** : désigne le processus décrit dans l'Accord-Cadre et suivi par l'autorité contractante pour sélectionner un consultant, et attribuer un marché subséquent pour la réalisation de services intellectuels.
 - (q) « **Prestation** » désigne les services de consultants devant être fournis par le Consultant dans le cadre d'une Commande attribuée en vertu de l'Accord-Cadre.
 - (r) **Accord-Cadre avec un opérateur unique** : signifie lorsqu'un seul consultant est autorisé à conclure un Accord-Cadre pour la réalisation des services intellectuels.
 - (s) Un « **sous-traitant** » désigne une entité à laquelle le Consultant sous-traite toute partie des Prestations tout en restant seul responsable de l'exécution de l'Accord-Cadre et de la Commande.
 - (t) **Durée de l'Accord-Cadre** : désigne la durée d'un Accord-Cadre commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord-Cadre et qui ne peut excéder trois ⁽⁰³⁾ ans.
2. **Informations spécifiques de l'Accord-Cadre**
- 2.1 Le présent Accord-Cadre porte sur la réalisation des prestations, dans le cadre de Commandes séparées, de *insérer le titre abrégé des Prestations*.
 - 2.2 *l'indiquer soit « Il s'agit d'un Accord-Cadre à Opérateur unique » ou « Il s'agit d'un Accord-Cadre à Utilisateurs multiples ».*

Tous les Autorités contractante participants sont énumérés à l'Annexe l'insérer le numéro de l'Annexe l'

- 2.3 L'Accord-Cadre et les Commandes subséquentes sont régis et interprétés conformément au droit de *l'indiquer* : « la République Islamique de Mauritanie », *sauf si toute autre loi s'applique*.
- 2.4 La Durée du présent Accord-Cadre est de *l'indiquer le nombre d'années* années. *NOTE : la durée maximale ne doit pas dépasser 3 ans* à compter de la Date de Commencement.
- 2.5 Toute notification donnée par une partie à l'autre en vertu du présent Accord-Cadre doit être faite par écrit en utilisant la méthode la plus rapide disponible, telle que le courrier électronique avec accusé de réception. Une notification entrera en vigueur au moment de sa remise ou à la date d'entrée en vigueur de la notification, selon la date la plus tardive.
- 2.6 Les représentants de chaque partie, qui seront le point de contact principal de l'autre partie en ce qui concerne les questions découlant du présent Accord-Cadre, y compris les notifications, sont précisés ci-dessous. En cas de remplacement du représentant, la partie qui le remplace informe rapidement l'autre partie par écrit du nom et des coordonnées du nouveau représentant. Tout représentant désigné est autorisé à prendre des décisions sur le fonctionnement quotidien de l'Accord-Cadre.

Représentants De l'Autorité Contractante

[Sélectionnez l'une des options suivantes]

OPTION 1 : pour un Accord-Cadre à Opérateur unique, utiliser le texte suivant]

Le nom et les coordonnées du Représentant de l'Autorité contractante en vertu du présent Accord-Cadre, ainsi que l'adresse pour les notifications relatives au présent Accord-Cadre, sont :

Nom :

Titre/poste :

Adresse :

Téléphone :

Portable :

- Courriel :

OU

/OPTION 2 : dans le cas d'un Accord-Cadre à plusieurs Opérateurs conclu avec une Autorité Contractante principale qui est responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre et qui est également une Autorité Contractante[insérer le nom du Représentant de l'Autorité Contractante principale et énumérer tous les autres représentants des Autorités Contractantes dans une annexe:]

Le nom et les coordonnées de l'Autorité contractante principale en vertu du présent Accord-Cadre, ainsi que l'adresse pour les notifications relatives au présent Accord-Cadre, sont:

- Nom:
- Titre/poste:
- Adresse:
- Téléphone:
- Portable:
- Courriel:

Les représentants de tous les autres Autorités contractantes participants sont énumérés à l'Annexe *[insérer le numéro]* du présent Accord-Cadre.

Représentant du Consultant

Le nom et les coordonnées du Représentant du Consultant, aux fins du présent Accord-Cadre, ainsi que l'adresse pour les notifications relatives au présent Accord-Cadre sont:

- Nom:
- Titre/poste:
- Adresse:
- Téléphone:
- Portable:
- Courriel:

2.7 Autorité de Désignation :

L'autorité de désignation qui peut être appelée pour la Commande, en tant qu'arbitre unique *[insérer le nom d'une entité professionnelle adéquate]*

3. Documents de l'Accord-Cadre

- 3.1 Le présent Accord-Cadre (A-C) doit être lu dans son ensemble. Lorsqu'un document est incorporé par référence dans le présent

Accord-Cadre, il est réputé former, être lu et interprété, dans le cadre du présent Accord-Cadre.

- 3.2 Le présent Accord-Cadre comprend les documents suivants :
- (a) l'Accord-Cadre, y compris toutes les Sections et Annexes;
 - (b) la notification de la Conclusion de l'Accord-Cadre; et
 - (c) Formulaire de Soumission de la Proposition (provenant de la Procédure Primaire d'Acquisition).

4. Obligations du Consultant

- 4.1 Le Consultant s'engage à fournir (offre à commandes) des Services de Consultant à l'Autorité Contractante en vertu de l'Accord-Cadre.
- 4.2 Le Consultant devra répondre à la demande de l'Autorité Contractante pour une proposition ou un contrat par entente directe dans le délai spécifié dans cette demande soit: (i) en soumettant une proposition, ou (ii) en acceptant l'attribution du contrat en cas d'un contrat par entente directe, ou (iii) en informant l'Autorité Contractante qu'il n'a pas l'intention de fournir les Prestations en vertu d'une Commande subséquente.
- 4.3 Pendant la Durée de l'Accord-Cadre, le Consultant devra continuer d'être éligible et qualifié, et les Prestations continueront d'être éligibles, conformément aux critères de qualification et d'éligibilité stipulés dans la Procédure Primaire d'Acquisition. Le Consultant devra informer immédiatement l'Autorité Contractante, par écrit, s'il cesse d'être qualifié et/ou cesse d'être éligible, ou si les Prestations cessent d'être éligibles.

Normes de Performance

- 4.4 Le Consultant doit exécuter les Prestations avec toute la diligence requise, l'efficacité et l'économie, conformément aux normes et pratiques professionnelles généralement acceptées, et doit observer de saines pratiques de gestion et utiliser la technologie appropriée et l'équipement, les machines, les matériaux et les méthodes sûrs et efficaces.
- 4.5 Le Consultant emploiera et fournira les Experts et sous-traitants qualifiés et expérimentés nécessaires à l'exécution des Services.
- 4.6 Le Consultant peut sous-traiter une partie des Services dans la mesure et avec les Experts Clés et les sous-traitants approuvés à l'avance par l'Autorité Contractante. La soumission par le Consultant pour approbation par l'Autorité Contractante, de l'ajout d'un sous-traitant qui n'est pas nommé dans le Contrat, doit conserver l'entière responsabilité des Prestations.

Droit applicable

- 4.7 Le Consultant exécutera les Prestations conformément au Contrat et au droit applicable et prendra toutes les mesures possibles pour s'assurer que tous ses Experts et sous-traitants se conforment au droit applicable.

Conflit d'intérêts

- 4.8 Le Consultant protégera avant tout les intérêts de l'Autorité Contractante sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les intérêts de sa propre firme.
- 4.9 Le paiement au Consultant conformément à la Commande constituera le seul paiement du Consultant dans le cadre de la Commande et, sous réserve de la **CAC 4.12**, le Consultant n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites en vertu du présent Accord-Cadre ou dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, et le Consultant fera tout son possible pour s'assurer que les sous-traitants, ainsi que les Experts et ses agents, ainsi que les Sous-Traitants, leur personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.
- 4.10 En outre, si le Consultant, dans le cadre des Prestations, a la responsabilité de conseiller l'Autorité Contractante sur l'achat de biens, de travaux ou de services, le Consultant exercera en toutes circonstances ses responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts de l'Autorité Contractante. Tout rabais ou commission obtenu par le Consultant dans l'exercice de ses responsabilités en matière de passation des contrats sera reversé à l'Autorité Contractante.
- 4.11 Le Consultant convient que, pendant la durée du présent Accord-Cadre et après sa résiliation, le Consultant et toute entité affiliée au Consultant, ainsi que tout sous-traitant et toute entité affiliée à ces sous-traitants, seront disqualifiés pour fournir des biens, des travaux ou des services autres que de consultants, résultant de ou directement liés aux Prestations du Consultant pour la préparation ou la mise en œuvre du projet.
- 4.12 Le Consultant ne doit pas s'engager, et doit faire en sorte que ses Experts ainsi que ses sous-traitants ne s'engagent, directement ou indirectement, dans aucune activité commerciale ou professionnelle qui entrerait en conflit avec les activités qui leur sont assignées en vertu du présent Accord-Cadre.

- 4.13 Le Consultant a une obligation et doit s'assurer que ses Experts et sous-traitants ont l'obligation de divulguer toute situation de conflit réel ou potentiel qui affecte leur capacité à servir au mieux les intérêts de l'Autorité Contractante, ou qui peut raisonnablement être perçue comme ayant cet effet. Le défaut de divulguer ces situations peut entraîner la disqualification du Consultant ou la résiliation de son Accord-Cadre et/ou de la Commande.
- 4.14 Les Services fournis dans le cadre des Commandes subséquentes qui peuvent être attribués par l'Autorité Contractante doivent être :
- a) Conforme à l'Annexe 1 : Termes de Référence tels qu'ils peuvent être spécifiquement décrits dans les TdR de la Commande;
 - b) au Prix du Contrat stipulé dans la Commande ; et
 - c) aux moments et aux endroits stipulés dans la Commande.
- 4.15 Le Consultant accepte que le présent Accord-Cadre et toute disposition supplémentaire énoncée dans une Commande s'appliquent à la fourniture des Prestations.

4.16 Travail forcé

Le Consultant, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager de travail forcé ou des personnes soumises à la traite, comme décrit ci-dessous.

Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d'un individu sous la menace de la force ou de la peine, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tel que le travail asservi, le travail en servitude pour dette ou des arrangements contractuels de travail similaires.

La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou l'emploi de la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir ou une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne, à des fins d'exploitation.

4.17 Travail des enfants

Le Consultant, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans, sauf si la législation nationale spécifie un âge plus élevé (l'âge minimum).

Le Consultant, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l'âge minimum et l'âge de 18 ans d'une manière susceptible d'être dangereuse, ou d'interférer avec, l'éducation de l'enfant, ou d'être nuisible à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l'enfant.

Un travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Les activités professionnelles interdites aux enfants comprennent le travail :

- (a) en cas d'exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels;
- (b) sous terre, sous l'eau, travail en hauteur ou dans des espaces confinés;
- (c) avec des machines, des équipements ou des outils dangereux, ou impliquant la manutention ou le transport de charges lourdes;
- (d) dans des environnements insalubres exposant les enfants à des substances, agents ou procédés dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations nocifs pour la santé; ou
- (e) dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l'Autorité Contractante.

4.18 Obligations en matière d'hygiène et de sécurité

Le Consultant doit se conformer, et doit exiger de ses sous-traitants qu'ils se conforment, à toutes les réglementations, lois, directives et autres exigences stipulées dans l'Annexe ¹.

4.19 Non-discrimination et égalité des chances

Le Consultant ne doit pas prendre de décisions relatives à l'emploi ou au traitement du personnel du Consultant sur la base de caractéristiques personnelles non liées aux exigences inhérentes à l'emploi. Le Consultant doit fonder l'emploi du personnel du Consultant sur le principe de l'égalité des chances et du traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination en ce qui concerne les aspects de la relation de travail,

- 4.20 Le Consultant doit se conformer aux obligations additionnelles telles que spécifiées dans la Commande subséquente.
- 5. Description des Experts Clés**
- 5.1 La description du poste convenu, la qualification minimale et la durée estimée de l'engagement (si connu) est décrit à l'Annexe 2.
- 5.2 Sauf accord contraire de l'Autorité Contractante par écrit, aucune modification ne sera apportée aux Experts Clés convenus dans une Commande.
- 5.3 Si l'Autorité Contractante constate que l'un des Experts ou sous-traitants :
- (a) persiste dans toute inconduite ou manque de soin ;
 - (b) s'acquitte de ses fonctions de manière incompétente ou négligente ;
 - (c) ne respecte pas toute disposition du Contrat ;
 - (d) sur la base de preuves raisonnables, est déterminé s'être livré à la Fraude ou Corruption au cours de l'exécution des Prestations;
- le Consultant devra, à la demande écrite du Client, fournir un remplaçant.
- 5.4 Dans le cas où l'un des Experts Clés, des autres Experts ou des sous-traitants est jugé par l'Autorité Contractante incompétent ou incapable de s'acquitter des tâches assignées, l'Autorité Contractante, en précisant les motifs, peut demander au Consultant de fournir un remplaçant.
- 5.5 Tout remplacement des Experts ou sous-traitants révoqués doit posséder de meilleures qualifications et expériences et doit être acceptable pour l'Autorité Contractante.
- 5.6 Le Consultant supportera tous les frais découlant ou occasionnés par le retrait et/ou le remplacement de ces Experts.
- 6. Obligations de l'Autorité Contractante**
- 6.1 Sauf indication contraire dans la Commande, l'Autorité Contractante fera de son mieux pour :
- (a) aider le Consultant à obtenir des permis de travail et tout autre document nécessaire pour lui permettre d'exécuter les Prestations.
 - (b) assister le Consultant dans l'obtention rapide, pour les Experts et, le cas échéant, leurs ayants droit éligibles, tous les visas d'entrée et de sortie, permis de séjour, permis d'échange et tout autre document requis pour leur séjour dans le pays dans le cadre de l'exécution des Prestations en vertu du Contrat.

- (c) faciliter le dédouanement rapide de tout bien requis pour les Prestation et des effets personnels des Experts et de leurs ayants droits éligibles.
- (d) donner aux fonctionnaires, agents et représentants du gouvernement toutes les instructions et informations nécessaires ou appropriées pour la mise en œuvre rapide et efficace des Prestations.
- (e) assister le Consultant et les Experts et tout sous-traitant employé par le Consultant pour les Prestations à obtenir une exemption de toute obligation d'enregistrement ou d'obtention de tout permis d'exercer leur profession ou de s'établir individuellement ou en tant que personne morale dans le pays conformément à la loi applicable dans le pays.
- (f) aider le Consultant, les éventuels sous-traitants et les Experts de l'un ou l'autre d'entre eux à obtenir le privilège, conformément à la loi applicable dans le pays, d'apporter dans le pays des quantités raisonnables de devises étrangères aux fins des Prestations ou pour l'usage personnel des Experts et de retirer tout montant qui pourrait y être gagné par les Experts dans l'exécution des Prestation.
- (g) Fournir au Consultant toute autre assistance spécifiée dans la Commande.

- | | | |
|---|-----|---|
| 7. Accès au Site | 7.1 | L'Autorité Contractante garantit que le Consultant disposera gratuitement d'un accès sans entrave aux sites dont l'accès est nécessaire à l'exécution des Prestation. L'Autorité Contractante sera responsable de tout dommage aux sites ou à tout bien sur ceux-ci résultant d'un tel accès et indemniser le Consultant et chacun des experts en ce qui concerne la responsabilité de tels dommages, à moins que ces dommages ne soient causés par le défaut délibéré ou la négligence du Consultant ou de tout sous-traitant ou de leurs Experts. |
| 8. Continuité des Qualifications et de l'Éligibilité | 8.1 | Le Consultant devra continuer d'être qualifié techniquement et éligible durant la Durée de l'Accord-Cadre. |
| | 8.2 | L'Autorité Contractante peut exiger, pendant la Durée de l'Accord-Cadre, une preuve de la qualification et de l'éligibilité du Consultant, et de l'éligibilité continue des Prestations. Le défaut de fournir ces preuves, tel que demandé, peut entraîner l'exclusion du Consultant de la participation à une Procédure Secondaire d'Acquisition et/ou l'attribution d'une Commande et/ou la résiliation de l'Accord-Cadre. |

- | | |
|---|--|
| <p>9. Rôle de l'Autorité Contractante Principale</p> | <p>9.1 Lorsqu'une Autorité Contractante Principale est partie à l'Accord-Cadre, son rôle est de gérer et d'administrer l'Accord-Cadre à l'intention des Autorités Contractantes participants. Toutes les communications, y compris les notifications, relatives à l'Accord-Cadre doivent être adressées à l'Autorité Contractante principale.</p> <p>9.2 L'Autorité Contractante Principale est responsable de toutes les questions relatives à l'Accord-Cadre, y compris, par exemple, les modifications, la suspension et la résiliation de l'Accord-Cadre. Pour les questions relatives aux Commandes individuelles, toutes les communications, y compris les notifications, doivent être faites à l'Autorité Contractante nommé dans la Commande.</p> <p>9.3 Lorsqu'aucune Autorité Contractante Principale n'a été désignée, l'Autorité Contractante désignée est responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre et les dispositions de la CAC 2.9 ci-dessus, en ce qui concerne les communications et les notifications, etc., s'appliquent à l'Autorité Contractante.</p> |
| <p>10. Prix du Contrat</p> | <p>10.1 Le prix du Contrat est le prix payable au Consultant tel que stipulé dans chaque Commande, sous réserve des ajouts et ajustements ou des déductions qui peuvent être effectués en vertu du Contrat. Les Commandes peuvent être à rémunération au temps passé ou forfaitaire, selon le cas.</p> |
| <p>11. Ajustements pour Changements législatifs</p> | <p>11.1 Si, après la date de 28 jours précédant la date de remise de la proposition pour l'Accord-Cadre, une loi, un règlement, une ordonnance, ou un règlement ayant force de loi est promulgué, abrogé ou modifié dans le pays (ce qui sera réputé inclure tout changement d'interprétation ou d'application par les autorités compétentes) qui affecte ultérieurement le processus de Passation Secondaire d'Acquisition, des ajustements appropriés dans l'Accord-Cadre seront autorisés.</p> |
| <p>12. Responsabilité du Consultant</p> | <p>12.1 Sous réserve des dispositions additionnelles, le cas échéant, énoncées dans les Commandes, la responsabilité du Consultant en vertu du présent Accord-Cadre sera déterminée conformément à la Loi applicable.</p> |

/Indiquer : Pas de dispositions supplémentaires./

OU insérer ce qui suit] :

/(a) Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de la part du Consultant ou de toute personne ou société agissant au nom du Consultant dans l'exécution des Prestations, le Consultant, en ce qui concerne les dommages causés par le Consultant aux biens de l'Autorité Contractante, n'est pas responsable envers le Client :

(i) pour toute perte ou dommage indirect ou consécutif ; et

- (ii) pour toute perte ou dommage direct supé(b) Cette limitation de responsabilité ne pourra pas :
- (i) affecter la responsabilité du Consultant, le cas échéant, pour les dommages causés à des tiers par le Consultant ou toute personne ou entreprise agissant pour le compte du Consultant dans l'exécution des Services ;
- (ii) être interprétée comme accordant au Consultant une limitation ou exclusion quelconque de responsabilité Qui serait contraire au droit applicable dans le pays. » /
- 13. Force Majeure**
- 13.1 Aux fins des Commandes, le terme "force majeure" signifie tout événement hors du contrôle d'une Partie à la Commande, qui n'est pas prévisible, qui est inévitable et qui rend impossible l'exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu'elle peut être considérée comme étant impossible dans de telles circonstances; les cas de force majeure comprennent, mais ne sont pas limités à: guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves, ou autres actions revendicatives, confiscations, ou fait du prince.
- 13.2 Ne constituent pas des cas de force majeure : (i) les événements résultant d'une négligence ou d'une action délibérée d'une des Parties ou d'un de ses Sous-Traitants, agents ou employés, (ii) les événements qu'une Partie agissant avec diligence aurait été susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion du Contrat et d'éviter ou de surmonter dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
- 13.3 L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas des cas de force majeure.
- 13.4 Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Contrat, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation a pris toutes précautions et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du Contrat.
- 13.5 Une Partie faisant face à un cas de force majeure doit continuer de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en vertu de ce Contrat et doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour minimiser les conséquences de la force majeure.
- 13.6 Une Partie affectée par un cas de force majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze ⁽¹⁴⁾ jours après l'apparition de l'événement ;

apporter la preuve de l'existence et de la cause de cet événement; et de la même façon notifier dans les plus brefs délais à l'autre Partie le retour à des conditions normales.

13.7 Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de force majeure.

13.8 Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Prestations à la suite d'un cas de force majeure, le Consultant, sur instructions de l'Autorité Contractante, doit

(a) cesser ses activités et démobiliser, auquel cas il sera remboursé des coûts raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la reprise des Prestations si l'Autorité Contractante le lui demande, ou

(b) continuer l'exécution des Prestations autant que faire se peut, auquel cas, le Consultant continuera d'être rémunéré conformément aux termes du Contrat; il sera également remboursé dans une limite raisonnable pour les frais additionnels nécessaires qu'il aurait encourus.

13.9 En cas de désaccord entre les Parties quant à l'existence ou à la gravité d'un cas de force majeure, le différend sera tranché conformément à la CAC ²³.

14. Langue

14.1 La langue de cet Accord-Cadre, et de toute Commande subséquente est l'insérer la langue. Les documents complémentaires et les imprimés faisant partie de l'Accord-Cadre, et de toute Commande, pourront être rédigés dans une autre langue, à condition d'être accompagnés d'une traduction fidèle dans la langue spécifiée. Dans ce cas, aux fins d'interprétation du Contrat, la traduction fera foi.

14.2 Le Consultant assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'exactitude de cette traduction.

15. Fraude et Corruption

15.1 L'Autorité Contractante demande que le Consultant divulgue tous les avantages, gratifications ou commissions versés ou qui doivent être versés en rapport avec la Procédure primaire ou la Procédure Secondaire d'Acquisition ou l'exécution d'une Commande. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les noms et l'adresse de chaque agent ou autre entité, le montant et la monnaie et le motif du versement de l'avantage, la gratification ou la commission.

- | | |
|--|--|
| <p>16. Registres, Inspections et audit</p> | <p>16.1 Le Consultant doit maintenir, et s'assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématique et exacte en relation avec l'Accord-Cadre, les Prestations et toute Commande, dans une forme et de manière détaillée afin d'établir les changements de délai et coûts.</p> <p>16.2 Conformément au paragraphe 2.2 (e) de l'Annexe de l'Accord-Cadre, le Consultant autorisera et fera en sorte que ses agents (déclarés ou non), sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et personnel, permettent à l'Autorité Contractante et/ou aux personnes désignées par l'Autorité Contractante d'inspecter le site et/ou les comptes, registres et autres documents relatifs au processus de Demande de Propositions, à l'attribution et/ou à l'exécution de l'Accord-Cadre et/ou de toute Commande subséquente, et de faire vérifier ces comptes, registres et autres documents. Le Consultant et ses sous-traitants devront prêter attention aux dispositions de la CAC ¹⁵(Fraude et Corruption) selon laquelle toute action entravant de manière significative les actions de l'Autorité Contractante en matière d'inspection et d'audit constitue une pratique interdite et pourra conduire à la résiliation du Contrat (ainsi qu'à une déclaration d'inéligibilité, conformément aux procédures de sanctions en vigueur).</p> |
| <p>17. Informations confidentielles</p> | <p>17.1 Sauf accord écrit préalable de l'Autorité Contractante, le Consultant et les Experts ne communiqueront à aucun moment à toute personne ou entité des informations confidentielles acquises dans le cadre des Prestations, et le Consultant et les Experts ne rendront pas publiques les recommandations formulées dans le cadre des Prestations ou en conséquence des Prestations.</p> |
| <p>18. Droits de Propriété de l'Autorité Contractante sur les Rapports et Registres</p> | <p>18.1 Sauf disposition contraire dans la Commande, tous les rapports et renseignements se rapportant aux Prestations, cartes, plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, et tous matériaux collectés ou préparés par le Consultant pour le compte de l'Autorité Contractante en vertu du Contrat auront un caractère confidentiel et deviendront et demeureront la propriété de l'Autorité Contractante. Le Consultant les remettra à l'Autorité Contractante avant la résiliation ou l'achèvement du Contrat, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra conserver un exemplaire des documents et logiciels mais il ne pourra pas faire usage de ceux-ci pour des motifs sans relation avec le Contrat sans avoir obtenu l'accord écrit préalable de l'Autorité Contractante.</p> <p>18.2 Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des tiers pour la conception de ces plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, il devra obtenir l'approbation écrite préalable de l'Autorité Contractante qui aura</p> |

le droit, à sa discrétion, de demander à recouvrer le coût des dépenses encourues pour le développement des programmes concernés. Toutes autres restrictions pouvant concerner l'utilisation de ces documents et logiciels à une date ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les Commandes.

19. Equipement, Véhicules et Matériels

19.1 Les équipements, véhicules et fournitures mis à la disposition du Consultant par l'Autorité Contractante ou achetés en tout ou en partie sur des fonds fournis par l'Autorité Contractante, seront propriété de l'Autorité Contractante et seront marqués en conséquence. Après résiliation du contrat ou à son achèvement, le Consultant remettra à l'Autorité Contractante un inventaire de ces équipements, véhicules et fournitures et les traitera conformément aux instructions de l'Autorité Contractante. Le Consultant, sous réserve d'instructions écrites contraires de l'Autorité Contractante, prendra une assurance pour les équipements, véhicules et fournitures qui demeurera en place tant que ces biens resteront en sa possession, aux frais de l'Autorité Contractante et pour un montant égal à leur valeur de remplacement.

20. Modification de l'Accord-Cadre

20.1 Toute modification du présent Accord-Cadre, y compris une extension du Délai, doit être effectuée par écrit et signée par les deux Parties. Une modification peut être faite à tout moment après la signature de l'Accord-Cadre par les deux Parties, et avant son expiration.

21. Résiliation de l'Accord-Cadre

21.1 L'Autorité Contractante, sans préjudice de tout autre recours en cas de violation de l'Accord-Cadre ou de Commande subséquente, peut résilier le présent Accord-Cadre immédiatement, par notification écrite au Consultant, si :

- (a) de l'avis de l'Autorité Contractante, le Consultant s'est livré à la Fraude et à la Corruption, ou
- (b) pendant la Durée de l'Accord-Cadre, le Consultant cesse d'être qualifié ou éligible, ou
- (c) le Consultant prétend céder, transférer ou autrement aliéner, en tout ou en partie, le présent Accord-Cadre et/ou la Commande subséquente.
- (d) le Consultant fait faillite ou devient autrement insolvable, ou
- (e) le Consultant manque régulièrement de soumettre des propositions pour des Commandes, lorsque demandées par la ou les Autorités Contractantes, ou manque régulièrement de soumettre une proposition techniquement qualifiée ; ou

- (f) le Consultant ne remplit pas toute autre obligation en vertu de l'Accord-Cadre et/ou de toute Commande.
- 21.2 L'Autorité Contractante peut résilier le présent Accord-Cadre et/ou tout Commande subséquente, en tout ou en partie, par notification écrite adressée au Consultant, à tout moment, à sa convenance. La notification de résiliation doit préciser que la résiliation est à la convenance de l'Autorité Contractante, la mesure dans laquelle il est mis fin aux prestations du Consultant en vertu de l'Accord-Cadre et la date à laquelle cette résiliation prend effet.
- 21.3 À l'expiration ou à la résiliation anticipée du présent Accord-Cadre, tous les Commandes déjà conclues en vertu du présent Accord-Cadre resteront pleinement en vigueur. Toutefois, aucune autre Commande ne sera attribuée après la résiliation de l'Accord-Cadre.
- 22. Règlement des Différends liés à l'Accord-Cadre**
- 22.1 Dans le cas d'un différend découlant du présent Accord-Cadre ou en relation avec l'Accord-Cadre, les Parties à l'Accord-Cadre devront déployer de bonne foi tous les efforts raisonnables pour communiquer et coopérer entre elles en vue de résoudre le différend à l'amiable.
- 22.2 Lorsque les parties ont épuisé la procédure décrite dans **la CAC 23.1**, elles peuvent, d'un commun accord, désigner et soumettre le litige à un conciliateur/médiateur pour contribuer à sa résolution. Les parties prendront en charge leurs propres frais liés à ce renvoi et partageront les frais du conciliateur/médiateur. Lors de la désignation de l'arbitre/médiateur, les parties doivent convenir si la décision du conciliateur/médiateur, les parties devraient convenir si la décision du conciliateur/médiateur doit être définitive et exécutoire.
- 22.3 Le mécanisme de règlement des différends pour les Commandes subséquentes sera tel que spécifié dans les Commandes respectives.

Accord-Cadre - Annexes

Annexe 1 : Termes de Références

/L'Annexe devra inclure les Termes de Référence (TdR) préparés par l'Autorité Contractante ou l'Autorité Contractante principale et le Consultant durant les négociations de l'Accord-Cadre/

Annexe 2 - Experts Clés

Insérer un tableau fondé sur la Proposition Technique du Consultant et négocié, le cas échéant, lors de la conclusion de l'Accord-Cadre, qui comprend le titre, la description de poste convenue, la qualification minimale et la durée estimée de l'engagement (si elle est connue). Joignez les CV (mis à jour et signés par les Experts Clés respectifs) démontrant les qualifications des Experts Clés.]

ANNEXE 3 : Procédure Secondaire d'Acquisition

La présente section contient les méthodes et les critères que l'Autorité Contractante utilisera pour entreprendre une Procédure Secondaire d'Acquisition afin de sélectionner un Consultant et d'attribuer une Commande subséquente en vertu du présent Accord-Cadre.

Méthode(s) de Procédure Secondaire d'Acquisition

La méthode de Procédure Secondaire d'Acquisition qui s'applique à la sélection d'un Consultant pour l'attribution d'une Commande en vertu du présent Accord-Cadre est la demande de propositions par mise en concurrence restreinte.

L'évaluation des qualifications des Experts qui pourraient être nécessaires pendant la Durée de l'Accord-Cadre, ainsi que l'approche et la méthodologie proposées pour une Commande subséquente type, auraient été effectuées au cours de la Procédure Secondaire d'Acquisition. L'objectif de toute proposition demandée aux Consultants et de son évaluation à l'étape de la Procédure Secondaire d'Acquisition n'est donc pas de répéter le processus de la Procédure Primaire d'Acquisition (car cela réduirait les gains d'efficacité du processus initial d'établissement de l'Accord-Cadre). La Procédure Secondaire d'Acquisition vise à combler les lacunes, en fonction des renseignements précis de la Commande, et à mettre rapidement en place un contrat.

- 1. Propositions concurrentielles (mise en concurrence limitée)** L'Autorité Contractante préparera une Demande de Propositions : Commande (DP -Commande) et invitera tous les consultants admissibles titulaires d'un Accord-Cadre qui comprend les Prestations à acquérir en vertu de la Commande à soumettre des propositions concurrentielles.

La DP -Commande comprend normalement :

- (a) La description des Prestations à fournir (TdR de la Commande)
- (b) Formulaires de Proposition
- (c) Dispositions relatives à la soumission et à l'ouverture des Propositions
- (d) Procédures d'évaluation
- (e) Négociations et attribution
- (f) Les critères d'attribution
- (g) La référence aux Clauses contractuelles de la Commande qui doivent s'appliquer à la prestation de services
- (h) *toute autre information pertinente.*

2. Commande subséquente

Après la conclusion de négociations contractuelles fructueuses, le Contrat de la Commande négocié est signé par l'Autorité Contractante et le Consultant.

3. Annonce de l'Attribution de Commande subséquente

L'Autorité Contractante, en même temps que l'attribution du contrat, annoncera l'attribution de la Commande à tous les Consultants qui ont fait des propositions.

L'annonce doit se faire par les moyens les plus rapides possibles, par exemple par courrier électronique, et inclure, au minimum, les informations suivantes :

- a. le nom et l'adresse du Consultant retenu
- b. la description des Prestations
- c. le prix du contrat
- d. un énoncé des raisons pour lesquelles le Consultant recevant l'annonce n'a pas été retenu.]

4. Réclamation concernant l'attribution d'une Commande

Un Consultant non retenu peut présenter une réclamation concernant la décision d'attribuer une Commande. Dans ce cas, le processus de présentation de la réclamation est le suivant : *Idécrire le processus de réclamation. Au minimum, le processus devrait comprendre les éléments suivants :*

- a. la réclamation doit être adressée par écrit à l'Autorité Contractante, par les moyens les plus rapides disponibles, par exemple par courriel ;
- b. l'Autorité Contractante traitera la réclamation dans un délai raisonnable ;
- c. la réception d'une réclamation n'interdit pas l'attribution de la Commande et aucune Période de recours ou interruption du processus ne s'appliquera.

Demande de Propositions - Commande subséquente

Procédure Secondaire d'Acquisition en vertu d'un Accord-Cadre (méthode : mise en concurrence limitée)

De :	<i>[Insérer le nom légal de l'Autorité Contractante]</i>
Représentant de l'Autorité Contractante :	<i>[Insérer le nom du représentant de l'Autorité Contractante]</i>
Titre/Position :	<i>[Insérer le titre ou la position du représentant]</i>
Adresse :	<i>[Insérer l'adresse de l'Autorité Contractante]</i>
Téléphone :	<i>[Insérer le numéro de téléphone du représentant]</i>
Messagerie électronique :	<i>[Insérer l'adresse courriel du représentant]</i>

À :	<i>[Insérer le nom légal du Consultant]</i>
Représentant du Consultant :	<i>[Insérer le nom du représentant du Consultant]</i>
Titre/Position :	<i>[Insérer le titre ou la position du représentant]</i>
Adresse :	<i>[Insérer l'adresse du Consultant]</i>
Téléphone :	<i>[Insérer le numéro de téléphone du représentant]</i>
Messagerie électronique :	<i>[Insérer l'adresse courriel du représentant]</i>

Accord-Cadre (A-C) :	<i>[Insérer le titre abrégé de l'A-C]</i>
Date de l'A-C :	<i>[insérer la date de l'A-C]</i>
Numéro de référence A-C :	<i>[Insérer la référence A-C]</i>

N° de référence Commande	<i>[Insérer la référence]</i>
Date de la Demande :	<i>[Insérer la date de la Demande de Proposition]</i>
DP-C émis :	Cette DP-C a été transmise par : « courrier » ou « courriel »

Pièces jointes :

Annexe 1 : Besoins de l'Autorité Contractante

Annexe 2 : Formulaires de Proposition

Annexe 3 : Contrat de la Commande pour les Prestations *il peut s'agir du formulaire de la Commande ou d'un autre modèle acceptable*

Madame, Monsieur, *[insérer le nom du Représentant du Consultant]*,

1. Demande de Proposition de Commande (DPC)

En référence à l'Accord-Cadre (A-C) ci-dessus, vous êtes invité à soumettre votre proposition la plus compétitive dans le cadre de la présente Procédure Secondaire d'Acquisition. La Proposition concerne les Prestations décrits à l'Annexe 1 : Besoins de l'Autorité Contractante, jointe à la présente DPC.

2. Prix

(a) Votre Proposition doit être soumise sous le format indiqué à l'Annexe 2 : Formulaire de Proposition du Consultant.

(b) La rémunération et les taux de remboursement sont indiqués dans les monnaies suivantes:

Le Consultant peut exprimer les taux de rémunération dans toute monnaie librement convertible, seule ou en combinaison d'au plus trois monnaies étrangères.

Les taux de rémunération et de remboursables doivent indiquer les coûts locaux dans la monnaie locale : oui _____ ou Non _____.

(c) La monnaie pour la conversion de tous les prix exprimés dans différentes monnaies en une seule monnaie est : *[indiquer la monnaie locale ou une monnaie étrangère librement convertible]*

La source officielle du taux de change (à la vente) est : _____

La date du taux de change est : _____

[La date ne doit pas être antérieure à quatre (4) semaines avant la date limite de soumission des Propositions et au plus tard à la date d'expiration de la validité de la Proposition spécifiée conformément à l'article 12.1 des IC - Données Particulières.]

(d) Le prix doit être en toutes taxes comprises. *[ou HT si adéquat]*

(e) Le prix que vous proposez sera fixe et ne fera l'objet d'aucun autre ajustement.

(f) La Proposition sera valable pour une période de *[insérer le nombre de jours calendaires]*

3. Experts clés

Le Consultant est tenu de préparer sa Proposition sur la base de la liste des Experts Clés de l'Accord-Cadre. Tout expert remplaçant doit avoir des qualifications égales ou supérieures à celles de l'Expert Clé initialement proposé. Tout Expert Clé supplémentaire qui peut être nécessaire pour exécuter les Prestations spécifiés dans les TdR de la Commande doit être suffisamment qualifié pour exécuter les tâches assignées.

4. Clarifications

Si vous avez besoin de clarifications concernant la présente DP, envoyez votre demande par écrit (courriel ou copie papier ou *au moyen du système d'achat électronique*, le cas échéant) à l'autorité contractante avant le *[insérer la date et l'heure]*. Nous transmettrons copie de notre réponse à tous les Consultants, y compris une description de la demande, mais sans en identifier la source.

5. Préparation et Dépôt des Propositions

L'Accord-Cadre fait partie de la présente par référence. Lors de la préparation de sa Proposition Technique, un Consultant peut se concentrer sur les exigences particulières de la Demande de Propositions et n'a pas besoin de répéter la partie pertinente de sa Proposition incluse dans l'Accord-Cadre, à moins qu'elle ne nécessite une mise à jour.

Le Consultant doit s'assurer que sa Proposition financière, telle que décrite au point 2 ci-dessus, établit un prix adéquat pour la Proposition technique.

Les Propositions doivent être remises sous la forme jointe à l'Annexe 2 : *insérer la méthode applicable* à l'adresse suivante : *Indiquer l'adresse*

Attention : *Attention : insérer le nom complet de la personne, si applicable, ou insérer le nom du chargé de projet*

Rue : Étage/ numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays :

Les Propositions remise en pièce jointe à un courriel doivent être sous la forme d'images numérisées non modifiables. *Inclure si nécessaire : Pour faciliter le processus d'acquisition, l'Autorité Contractante peut exiger copie de la Proposition dans d'autres formats (par exemple dans Word ou Excel)*

La date limite de dépôt des Propositions est le *insérer l'heure, le jour, le mois, l'année*. *Un délai de l'ordre de deux semaines peut normalement être suffisant au stade de la Procédure Secondaire d'Acquisition*. Veuillez nous informer dans les *insérer le nombre de jours* si vous n'avez pas l'intention de soumettre une Proposition.

6. Ouverture des Propositions

Les Propositions seront ouvertes le *insérer l'heure, le jour, le mois, l'année* par l'Autorité Contractante en présence du représentant désigné du Consultant qui choisit d'assister à l'ouverture des Propositions. Le procès-verbal de l'ouverture sera remis à tous les Consultants qui ont remis une Proposition.

7. Évaluation des Propositions techniques et financières

Les Propositions techniques seront évaluées par l'Autorité Contractante pour déterminer :

- La cohérence de l'approche et de la méthodologie avec l'approche et la méthodologie proposées pour une mission type au titre de l'Accord-Cadre ;
- L'adéquation de la méthodologie, du plan de travail et de l'organisation de l'équipe du Consultant pour répondre aux TdR de la Commande ;
- La confirmation de l'inclusion d'Experts Clés appropriés qui ont été évalués dans le cadre de la Procédure Primaire d'Acquisition et d'autres Experts, le cas échéant, inclus dans l'Accord-Cadre ;
- l'adéquation des qualifications et des compétences pour la mission de tout remplaçant et/ou d'Experts Clés additionnels qui n'ont pas été évalués dans le cadre de la Procédure Primaire d'Acquisition (non inclus dans l'Accord-Cadre).
- *ajouter d'autres critères pertinents, le cas échéant*

Pour le(s) Consultant(s) dont la Proposition technique a été jugée conforme pour l'essentiel lors de l'évaluation ci-dessus, sa (leur) Proposition financière sera ensuite évaluée pour examiner les prix conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

Correction d'erreurs dans la Proposition Financière : Les activités et les éléments décrits dans la Proposition Technique, mais dont le prix n'est pas indiqué dans la Proposition Financière, seront présumés être inclus dans les prix d'autres activités ou éléments, et aucune correction ne sera apportée à la Proposition Financière.

- **Contrats rémunérés au temps passé :** Si un contrat au temps passé est utilisé, (a) toute erreur de calcul ou d'arithmétique sera corrigée, et (b) les prix seront ajustés s'ils ne reflètent pas tous les intrants inclus pour les activités ou éléments respectifs inclus dans la Proposition Technique. En cas de divergence entre : (i) un montant partiel (sous-total) et le montant total, ou (ii) entre le montant obtenu par multiplication du prix unitaire par la quantité et le prix total, ou (iii) entre les montants en lettres et en chiffres, le premier prévaudra. En cas de divergence entre les Propositions Technique et Financière dans l'indication des quantités d'intrants, la Proposition Technique prévaudra et la quantification indiquée dans la Proposition Financière sera corrigée de manière à la rendre conforme à celle indiquée dans la Proposition Technique, le prix unitaire pertinent inclus dans la Proposition Financière sera appliqué à la quantité corrigée, et le coût total de la Proposition sera corrigé.

8. Négociations et attribution

L'Autorité Contractante invitera, pour les négociations du contrat, le Consultant dont la Proposition Technique est évaluée comme conforme pour l'essentiel et dont la Proposition Financière est évaluée comme ayant le prix total évalué le plus bas.

- **Disponibilité des Experts Clés :** Le Consultant invité devra confirmer la disponibilité de tous les Experts Clés inclus dans la Proposition comme condition préalable aux négociations ou, le cas échéant, en remplacement conformément à l'article 12 des IC. Le défaut de confirmer la disponibilité des Experts Clés peut entraîner le rejet de la Proposition du Consultant et la négociation du contrat par l'Autorité Contractante avec le Consultant de rang suivant.
- Nonobstant ce qui précède, le remplacement d'Experts Clés lors des négociations peut être envisagé s'il est dû à des circonstances raisonnablement indépendantes de la volonté du Consultant, y compris, mais sans s'y limiter, le décès ou l'incapacité médicale. Dans ce cas, le Consultant proposera un Expert Clé remplaçant dans le délai spécifié dans la lettre d'invitation pour négocier le contrat, qui aura des qualifications et une expérience équivalentes ou supérieures à celles du candidat initial.
- **Négociations techniques :** Les négociations comprennent des discussions sur l'approche, la méthodologie, l'organisation et le plan de travail proposés. Ces discussions ne modifieront pas substantiellement la portée initiale des services dans le cadre des TdR de la Commande ou les modalités de la Commande, afin d'éviter que la qualité du produit final, son prix ou la pertinence de l'évaluation initiale ne soient affectés.
- **Négociations financières :** Les négociations comprennent la clarification de la responsabilité fiscale du Consultant et de la façon dont elle doit être reflétée dans le

Contrat de la Commande. Étant donné que la sélection a déjà pris en compte le coût, le prix total indiqué dans la Proposition Financière ne sera pas négocié. L'interdiction de négociations ne prive pas l'Autorité contractante du droit de demander des éclaircissements dans les marchés de prestations intellectuelles, notamment si les tarifs proposés par le consultant retenu sont très élevés par rapport aux tarifs proposés par les consultants dans des missions similaires, ni de demander des modifications de la rémunération.

- Si les négociations échouent, l'Autorité Contractante informera le Consultant par écrit de toutes les questions et désaccords en suspens et donnera au Consultant une dernière occasion de répondre. Si le désaccord persiste, l'Autorité Contractante mettra fin aux négociations en informant le Consultant des raisons de cette décision. L'Autorité Contractante invitera ensuite le Consultant de rang suivant à négocier un Contrat. Une fois que l'Autorité Contractante a entamé les négociations avec le Consultant de rang suivant, l'Autorité Contractante ne doit pas rouvrir les négociations antérieures.

9. Contrat subséquent

Ci-joint, à l'Annexe 3 de la présente DP, le projet de Contrat de la Commande qui s'appliquera à cette Procédure Secondaire d'Acquisition. En cas de succès, vous devrez signer un Contrat de la Commande selon les mêmes conditions ou des conditions similaires. *[Instructions : remplir un projet de Commande pour cette Commande subséquente et le joindre à la présente DP]*

10. Date de Démarrage

Le Consultant est prévu commencer la mission le _____ *[insérer la date]* et à _____ *[insérer le lieu]*.

Au nom de l'Autorité Contractante:

Signature : _____

Nom : _____

Titre/position : _____

Annexe 1 - Commande : Termes de Référence (TdR) de la Commande

Il 'Accord-Cadre (y compris les TdR du stade de Procédure Primaire) est inclus par référence. Les TdR de la Commande peuvent donc s'y référer et se concentrer sur les exigences spécifiques de la mission et ne pas nécessairement répéter les TdR inclus dans l'Accord-Cadre, à moins qu'ils ne doivent être mis à jour.]

Dans le cadre des TdR inclus dans l'Accord-Cadre, fournir des informations et des exigences spécifiques à la mission, selon qu'il convient]

Les contributions de l'Autorité Contractante (services, installations et propriétés) et la partie correspondante peuvent également être spécifiées, le cas échéant.]

ANNEXE 2 - Commande :

Formulaire de Proposition du Consultant

De :	<i>[Insérer le nom légal du Consultant]</i>
Représentant du Consultant :	<i>[Insérer le nom du représentant du Consultant]</i>
Titre/Position :	<i>[Insérer le titre ou la Position du représentant]</i>
Adresse :	<i>[Insérer l'adresse du Consultant]</i>
Messagerie électronique :	<i>[Insérer l'adresse courriel du Consultant]</i>

À :	<i>[Insérer le nom légal de l'Autorité Contractante]</i>
Représentant de l'Autorité Contractante :	<i>[Insérer le nom du représentant de l'Autorité Contractante]</i>
Titre/Position :	<i>[Insérer le titre ou la position du représentant]</i>
Adresse :	<i>[Insérer l'adresse de l'Autorité Contractante]</i>

Accord-Cadre (A-C)	<i>[Insérer le titre abrégé de l'A-C]</i>
Numéro de référence A-C	<i>[Insérer la référence de l'A-C de l'Autorité Contractante]</i>
Date de l'Accord-Cadre :	<i>[Insérer la date de l'A-C]</i>

N° de référence DP - Commande	<i>[Insérer la référence de l'Autorité Contractante]</i>
Date de la Proposition :	<i>[Insérer la date de la Proposition]</i>

A *insérer le nom du représentant de l'Autorité Contractante*

DEPOT DE LA PROPOSITION

1. Conformité et sans réserve

En réponse à la DP susmentionnée, nous soussignés, proposons de fournir les Prestations, *insérer le titre de la commande* conformément à la présente DP - Commande en date du *insérer la date* et à notre Proposition. Nous soumettons ci-jointe notre Proposition qui inclut la présente Proposition Technique et une Proposition Financière.

{Si le Consultant est un groupement d'entreprises, insérer ce qui suit : Nous soumettons notre Proposition en tant que GE constitué de : *{Insérer la liste avec le nom complet et l'adresse légale de chaque membre, et indiquer le membre chef de file}*. Nous avons joint une copie l'accord de groupement signé par chaque membre participant, qui détaille la structure juridique probable et la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire des membres du GE.

{OU

Si la Proposition du Consultant comprend des sous-traitants, insérez ce qui suit : Nous soumettons notre Proposition avec les cabinets suivants en tant que sous-traitants : {Insérer une liste avec le nom complet et l'adresse de chaque sous-traitant.}

Notre Proposition financière est de *{Indiquez le montant correspondant au(x) montant(s) en monnaie(s)} {Insérer le(s) montant(s) en lettres et en chiffres}*, toutes taxes comprises conformément à la DP - Commande.

Nous déclarons par la présente que :

- (a) Toutes les informations et déclarations faites dans cette Proposition sont véridiques et nous acceptons que toute mauvaise interprétation ou fausse déclaration contenue dans cette Proposition puisse entraîner notre disqualification par l'Autorité Contractante.
- (b) Notre Proposition sera valide et restera contraignante pour nous, sous réserve de toute modification résultant des négociations du Contrat, jusqu'au *insérer le jour, le mois et l'année*.
- (c) Nous n'avons aucun conflit d'intérêts conformément à la DP - Commande.

f) Nous nous engageons à négocier le Contrat sur la base des Experts Clés proposés.

g) Nous avons versé, ou verserons les commissions, gratifications ou avantages suivants à un agent ou un tiers, en ce qui concerne la présente Proposition ou l'exécution d'un Contrat

Nom et adresse des bénéficiaires	Montant et Monnaie	Motif

/Si aucun avantage, commission ou gratification n'a été payé ou ne doit être payé, ajouter la déclaration suivante : «Aucun avantage, commission ou gratification n'a été ou ne sera versée par nous à des agents ou à des tiers en relation avec cette Proposition et l'exécution du Contrat, en cas d'attribution »/

- h) Nous nous engageons, si notre Proposition est acceptée et le Contrat est signé, à commencer l'exécution des Services de la mission au plus tard à la date prévue de démarrage spécifiée dans la DP - Commande.
- i) Nous comprenons que l'Autorité Contractante n'est pas tenu d'accepter toute Proposition qu'il reçoit.

Au nom du Consultant :

Signature :

Nom :

Titre/position :

Téléphone/télécopie

:

Courriel :

{Dans le cas d'un GE, soit tous les membres doivent signer, soit seulement le membre chef de file, auquel cas la procuration l'habilitant à signer au nom de tous les membres doit être jointe à la Proposition}

PIÈCES JOINTES :

1. Description de l'approche, de la méthodologie et du plan de travail pour l'exécution de la mission
2. Calendrier de travail et planification des livrables
3. Composition de l'équipe, affectation et contributions des Experts clés
4. CV pour tout remplacement justifié ou poste supplémentaire d'Expert clé nécessaire non prévu dans l'Accord-Cadre
5. Formulaires de Proposition financière

FORMULAIRE¹ DE PROPOSITION TECHNIQUE
DESCRIPTION DE L'APPROCHE, DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL POUR
L'EXECUTION DE LA MISSION

{Structure suggérée pour votre Proposition technique}

/Note au Consultant : L'Accord-Cadre (y compris la proposition) est inclus par référence. En préparant cette section, le Consultant peut se concentrer sur les exigences particulières de la Demande de Propositions et ne pas nécessairement répéter la partie pertinente de la Proposition incluse dans l'Accord-Cadre, à moins qu'elle ne nécessite une mise à jour./

- a) **Approche technique, méthodologie et organisation de l'équipe du Consultant.** {Veuillez expliquer votre compréhension des objectifs de la mission tels qu'ils sont décrits dans les TdR, l'approche technique et la méthodologie que vous adopteriez pour exécuter les tâches afin de produire le(s) résultat(s) attendu(s) ; le degré de détail de ces produits ; et décrire la structure et la composition de votre équipe. Veuillez ne pas répéter/copier les TdR ici pour cela.}
- b) **Plan de travail et Mise en place du Personnel.** {Veuillez décrire le plan de mise en œuvre des principales activités/tâches de la mission, leur contenu et leur durée, leur phasage et leurs interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires par l'Autorité Contractante) et les dates provisoires de livraison des rapports. Le plan de travail proposé devrait être conforme à l'approche technique et à la méthodologie, démontrant la compréhension du mandat et la capacité de les traduire en un plan de travail réalisable et un calendrier de travail indiquant les tâches assignées à chaque expert. Une liste des documents finaux (y compris les rapports) à livrer en tant que produits finaux doit être incluse ici. Le plan de travail doit être conforme au formulaire de calendrier de travail.}
- c) **Commentaires (sur les TdR, et sur le personnel et les installations de contrepartie)** {Vos suggestions doivent être concises et ciblées, et être intégrées à votre Proposition. Veuillez également inclure des compléments, le cas échéant, sur le personnel de contrepartie et les installations à fournir par l'Autorité Contractante. Par exemple, soutien administratif, locaux de bureaux, transport local, équipement, données, rapports d'information, etc.}

FORMULAIRE 2 - PROPOSITION TECHNIQUE
CALENDRIER DE TRAVAIL ET PLANIFICATION DES LIVRABLES

N°	Produits livrables ¹ (D-...)	Mois											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		n	TOTAL
D-1	{p- ex, Produit livrable #1: Rapport A												
	1) Collecte de données												
	2) Rédaction												
	3) Rapport initial												
	4) Intégration des commentaires												
	5) remise du rapport final au client}												
D-2	{p- ex, livrable #2:.....}												

¹ Énumérez les livrables avec la ventilation des activités requises pour les produire et d'autres points de référence tels que les approbations de l'Autorité Contractante. Pour les affectations échelonnées, indiquez les activités, la livraison des rapports et les points de référence séparément pour chaque phase.

² La durée des activités est indiquée sous la forme d'un diagramme à barres.

³ Incluez une légende, si nécessaire, pour aider à lire le tableau.

FORMULAIRE ³ DE PROPOSITION TECHNIQUE
COMPOSITION DE L'EQUIPE, AFFECTATION ET CONTRIBUTIONS DES EXPERTS CLÉS

Non.	Nom	Entrants de l'Expert (en personne/mois) pour chaque livrable										Temps total (en mois)		
		Position		D-1	D-2	D-3		D-...				Siège	Terrain	Total
EXPERTS CLÉS														
K-1		[Chef d'équipe]	[Siège / Terrain]	[2 mois] [0,5 m]	[1.0] [2.5]	[1.0] [0]								
K-2														
n														
Sous-total														
Autres EXPERTS														
N-1			[Siège / Terrain]											
N-2														
n														
Sous-total														
Total														

- ¹ Les mois sont comptés à partir du début de la mission/mobilisation. Un ⁽¹⁾ mois équivaut à vingt-deux ⁽²²⁾ jours ouvrables (facturables). Un jour ouvrable (facturable) ne doit pas être inférieur à huit ⁽⁸⁾ heures ouvrables (facturables).
- ² On entend par « Siège » le travail au bureau dans le pays de résidence de l'expert. Les travaux « sur le terrain » désignent les travaux effectués dans le pays de l'Autorité Contractante.

 Entrée à temps plein
 Entrée à temps partiel

FORMULAIRE 4 - PROPOSITION TECHNIQUE**CURRICULUM VITAE (CV)**

Titre du poste et n°	{p. ex., K-1, CHEF D'ÉQUIPE}
Nom de l'Expert :	{Insérer le nom complet}
Date de naissance :	{jour/mois/année}
Pays de citoyenneté/de résidence :	

Études : {Énumérer les études universitaires ou autres établissements d'enseignement spécialisé, en indiquant le nom des établissements d'enseignement, les dates de fréquentation, le(s) diplôme(s) obtenu(s)}

Dossier d'emploi pertinent à l'affectation : {En commençant par le poste actuel, liste dans l'ordre inverse. Veuillez fournir les dates, le nom de l'organisation employeur, les titres des postes occupés, les types d'activités effectuées et le lieu de l'affectation, ainsi que les coordonnées des clients précédents et des organisations employeuses qui peuvent être contactées pour obtenir des références. Il n'est pas nécessaire d'inclure un emploi antérieur qui n'est pas pertinent pour l'affectation.}

Période	L'organisation employeur et votre titre/poste. Coordonnées pour les références	Pays	Résumé des activités effectuées en rapport avec la mission
{p. ex., mai 2005-présent}	{p. ex., ministère de, conseiller/consultant pour... Pour références : Tel...../courriel.....;		

Adhésion à des associations professionnelles et à des publications : ____

Compétences linguistiques (indiquez uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler) : ____

Adéquation à la mission :

Tâches détaillées assignées à l'équipe d'Experts du Consultant :	Référence à des travaux ou affectations antérieurs qui illustrent le mieux la capacité de gérer les tâches assignées
{Énumérer tous les livrables/tâches auxquels l'expert participera}	

Coordonnées de l'Expert : (courriel, téléphone.....)

Certification :

Je, soussigné, certifie qu'à ma connaissance, ce CV me décrit correctement, ainsi que mes qualifications et mon expérience, et je suis disponible, au besoin, pour entreprendre la mission en cas d'attribution. Je comprends que toute déclaration inexacte ou fausse déclaration décrite dans les présentes peut entraîner ma disqualification ou mon licenciement par l'Autorité Contractante.

{jour/mois/année}

Nom de la date de signature de l'Expert

{jour/mois/année}

Nom de la signature autorisée Date

Représentant du Consultant (le signataire de la Proposition)

**FORMULAIRE ¹ PROPOSITION FINANCIERE
RECAPITULATIF DES COUTS**

<i>Article</i>	Coût	
	<i>{Supprimer les colonnes qui ne sont pas utilisées}</i>	
	<i>{Insérer la monnaie étrangère, le cas échéant}</i>	<i>{Insérer la monnaie locale, le cas échéant}</i>
Coût de la Proposition financière		
Y compris :		
(1) Rémunération		
(2) Remboursables		
<u>Coût total de la Proposition financière :</u> <i>{Doit correspondre au montant indiqué dans le formulaire de soumission de Proposition}</i>		
Estimations des taxes locales indirectes - à discuter et à finaliser lors des négociations si le Contrat est attribué		
(i) {insérer le type de taxe p. ex., TVA ou taxe de vente}		
(ii) {p. ex., impôt sur le revenu des experts non- (p. ex.,)}		
(iii) {insérer le type de taxe}		
<u>Estimation totale des taxes locales indirectes :</u>		

FORMULAIRE 2 PROPOSITION FINANCIERE VENTILATION DE LA REMUNERATION

Lorsqu'elles sont utilisées pour un Contrat à prix forfaitaire, les informations à fournir dans le présent formulaire ne sont utilisées que pour démontrer la base de calcul du montant plafond du Contrat et, le cas échéant, établir les paiements au Consultant pour d'éventuels prestations supplémentaires demandés par l'Autorité Contractante. Ce formulaire ne doit pas être utilisé comme base pour les paiements dans le cadre de contrat à rémunération forfaitaire.

No.	Nom	Position	Taux de rémunération personne/mois	Durée en personne/mois	Monnaie/s étrangère(s)	Monnaie locale
	Experts Clés					
K-1			[Siège]			
			[Terrain]			
K-2						
	Autres Experts					
N-1			[Siège]			
N-2			[Terrain]			
	Coûts totaux					

Annexe A- Négociations financières - Ventilation des Taux de Rémunération

/À utiliser pour les Commandes rémunérées au temps passé pour un poste supplémentaire d'Expert Clé non prévu dans l'Accord-Cadre/

1. Examen des Taux de Rémunération

- 1.1. La rémunération du personnel comprend les salaires, les charges sociales, les frais généraux, la marge bénéficiaire, et toute prime ou indemnité versée pour affectation hors siège ou bureau au Siège. Un formulaire indiquant la ventilation des éléments de la rémunération est joint.
- 1.2. Lors des négociations, le Consultant doit être disposé à divulguer les états financiers vérifiés des trois derniers exercices, à justifier ses taux, et à accepter que les taux qu'il propose ainsi que d'autres aspects financiers fassent l'objet d'un examen approfondi. L'Autorité Contractante, dépositaire de fonds publics, doit les dépenser avec prudence.
- 1.3. Le détail des taux est examiné ci-après:
 - (i) le salaire est le salaire brut régulier versé à un employé au siège du Consultant. Il n'inclut aucune prime d'affectation hors siège ou autre (sauf si celles-ci sont comprises en vertu de la législation ou d'une réglementation officielle).
 - (ii) Les primes sont en principe réglées sur les bénéfices réalisés. L'Autorité Contractante ne souhaitant pas effectuer de double paiement, les primes accordées au personnel ne font pas partie du « salaire » et doivent être indiquées séparément. Si la comptabilité du Consultant est telle que le pourcentage de ses charges sociales et de ses frais généraux est basé sur le total de ses recettes, primes comprises, ces pourcentages doivent être ajustés à la baisse de manière proportionnelle. Si la législation nationale stipule le paiement d'un treizième mois, il n'y a pas lieu d'ajuster à la baisse l'élément bénéfice. Toute éventuelle discussion portant sur les primes devra s'appuyer sur les documents comptables audités, qui seront considérés comme confidentiels.
 - (iii) Les charges sociales sont les charges que représentent pour le Consultant les prestations non monétaires qu'il accorde à ses employés et comprennent, *inter alia* : les cotisations de retraite, d'assurance maladie et d'assurance vie, ainsi que congés annuels et congés de maladie à la charge du Consultant. À cet égard, le coût des congés pour fête légale ne fait pas partie des charges sociales acceptables, pas plus que celui des congés pris pendant une mission si aucun personnel de remplacement n'est fourni.
 - (iv) Coût des congés. Les règles de calcul du coût du nombre total de jours de congés annuels en pourcentage du salaire de base sont normalement les suivantes :

$$\text{Coût des congés en pourcentage du salaire} = \frac{\text{jours de congé} \times 100}{[365 - w - fl - a - m]}$$

w étant les week-ends, *f* les jours fériés légaux, *a* les congés annuels et *m* les congés de maladie

Il importe de souligner que les congés peuvent être considérés comme une charge sociale uniquement s'ils ne sont pas facturés à l'Autorité Contractante.

- (v) Les frais généraux sont les charges d'exploitation du Consultant qui ne sont pas directement liées à l'accomplissement de la mission et ne sont pas remboursées comme un poste de coût distinct au titre du Contrat. Il s'agit habituellement des dépenses du siège (temps de travail non facturable, temps de travail des cadres qui administrent le projet, loyer, personnel d'appui, frais de recherche, formation du personnel, frais commerciaux, etc.), du coût du personnel qui n'est pas affecté actuellement à des activités génératrices de revenu, des impôts sur l'entreprise et des charges de promotion de l'entreprise. Durant les négociations, les états financiers vérifiés, certifiés par un auditeur indépendant et justifiant les frais généraux des trois derniers exercices, doivent être disponibles aux fins d'examen, ainsi que des listes détaillées des éléments constitutifs de ces frais généraux et du pourcentage du salaire de base que représente chacun d'entre eux. L'Autorité Contractante n'accepte pas de payer une marge supplémentaire pour charges sociales, frais généraux, et autres frais afférents au personnel qui n'est pas employé à titre permanent par le Consultant. Dans ce cas, le Consultant peut prétendre seulement au paiement des frais administratifs et commissions sur les sommes qu'il facture mensuellement pour le personnel sous-traitant.
- (vi) La marge bénéficiaire est normalement calculée sur la somme des salaires, charges sociales et frais généraux. Si d'éventuelles primes périodiques sont indiquées, il y aura en principe une réduction correspondante de l'élément bénéfice. Les frais de déplacement et autres frais remboursables ne peuvent être inclus dans la base de calcul du bénéfice.
- (vii) Indemnité, prime d'affectation hors siège ou indemnités de subsistance : Certains consultants versent des indemnités d'expatriation à leur personnel affecté hors siège ou bureau-Siège. Ces indemnités sont calculées en pourcentage du salaire et ne peuvent donner lieu à des frais généraux ou bénéfice. Si la législation applicable les frappe de charges sociales, le montant correspondant figure sous la rubrique charges sociales, le montant net de l'indemnité étant indiqué séparément.

Exemple de formulaire

Consultant:
Mission:

Pays:
Date:

Déclaration relative aux Coûts et Charges du Consultant

Nous confirmons par la présente que:

(a) les frais de base indiqués dans le tableau ci-joint proviennent des bulletins de paie de l'entreprise et reflètent les taux actuels des experts énumérés. Ces taux n'ont pas subi d'augmentation autre que la majoration annuelle normale selon la politique appliquée par l'entreprise à son personnel ;

(b) les copies conformes des derniers bulletins de paie des experts listés sont joints ;

(c) les frais de mission en dehors du siège indiqués ci-dessous sont ceux que l'entreprise a accepté de payer pour cette mission aux experts mentionnés ;

(d) les pondérations énumérées dans le tableau ci-joint pour les charges sociales et les frais généraux sont basées sur le coût moyen des trois dernières années tels que représentés par les états financiers de l'entreprise ; et

(e) ces pondérations relatives aux charges sociales et aux frais généraux ne comprennent pas les primes ou tout autre type de rémunération.

/Nom du Consultant/

(Signature du Représentant habilité)

Date

Nom: _____

Titre: _____

Déclaration des Coûts et des Charges du Consultant (Formulaire Type I)

(Libellé en l'indiquer la monnaie *)

<i>Personnel</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Nom</i>	<i>Poste</i>	<i>Salaire de base par mois/jour/heure ouvrable</i>	<i>Charges Sociales¹</i>	<i>Frais généraux¹</i>	<i>Sous - total</i>	<i>Marge bénéficiaire (profit)²</i>	<i>Indemnités de mission en dehors du bureau¹</i>	<i>Taux fixe proposé par mois/jour/heure ouvrable</i>	<i>Taux fixe proposé par mois/jour/heure ouvrable¹</i>
<i>Siège</i>									
<i>Pays</i>									

*Si plus d'une monnaie est utilisée, utilisez le(s) tableau(x) supplémentaire (s) pour chaque devise

1. Exprimé en pourcentage de (1)
2. Exprimé en pourcentage de (4)

FORMULAIRE 3 - PROPOSITION FINANCIERE VENTILATION DES DEPENSES REMBOURSABLES

Lorsqu'elles sont utilisées pour un contrat à prix forfaitaire, les informations à fournir dans le présent formulaire ne seront utilisées que pour démontrer la base de calcul du montant plafond du Contrat, pour calculer les taxes applicables lors des négociations du contrat et, si nécessaire, pour établir les paiements au Consultant pour d'éventuels services supplémentaires demandés par le Client. Ce formulaire ne doit pas être utilisé comme base pour les paiements dans le cadre de Contrat à prix forfaitaire.

N°	Type de dépenses remboursables	Unité	Coût unitaire	Quantité	{Monnaie/s étrangère/s}	{Monnaie locale}
—	{p. ex., indemnités journalières*}	{Jour}		_____		
—	{p. ex., vols internationaux}	{Billet}		_____		
—	{p. ex., transport aller/sortant de	{Voyage}				
	{p. ex., frais de communication entre le lieu d'insertion et l'emplacement d'insertion}				_____	
	{p. ex., reproduction de rapports}				_____	
	{p. ex., loyer de bureau}				_____	
					_____	
	{Formation du personnel du Client - si nécessaire dans le mandat}				_____	
Coûts totaux						

* Une indemnité journalière est versée pour chaque nuit que l'expert est tenu par le Contrat d'être absent de son lieu de résidence habituel. L'Agence d'Acquisition peut fixer un plafond dans l'Accord-Cadre, le cas échéant

Commande pour la fourniture de Services

Accord-Cadre (A-C) :	<i>/insérer le titre abrégé de l'A-C/</i>
Date de l'A-C :	<i>/insérer la date de l'A-C/</i>
Numéro de référence A-C :	<i>/insérer le numéro de référence A-C/</i>
Services	<i>/titre abrégé pour le type de Services/</i>
Le(s) site(s) du projet est/sont :	<i>/Insérer des informations sur le(s) lieu(x) du (des) site(s), le cas échéant/</i>
Site d'inspections et d'essais	<i>/Insérer les informations, le cas échéant/</i>

Autorité Contractante:

/Insérer le nom légal complet de l'Autorité Contractante/

[adresse]

Consultant:

/Insérer le nom légal complet du Consultant/

[adresse]

1. Prix du Contrat

/Option 1 - Contrat à prix forfaitaire/

Le **prix du Contrat** est: ____ */insérer le montant et la monnaie pour chaque monnaie/* l'indiquer ; inclus ou non inclus /les taxes locales indirectes/

/Option 2 - Contrat rémunéré au temps passé/

Le **plafond en monnaies étrangères est le suivant** : ____ */insérer le montant et la monnaie pour chaque monnaie/* l'indiquer ; inclus ou non inclus /les taxes locales indirectes/

Le **plafond en monnaie locale est le suivant** : ____ */insérer le montant et la monnaie pour chaque monnaie/* l'indiquer ; inclus ou non inclus /les taxes locales indirectes/

2. Documents contractuels

Les documents suivants sont réputés former et être lus et interprétés comme faisant partie de la présente Commande. La présente Commande prévaut sur tous les autres documents contractuels.

- (a) Proposition du Consultant (selon le cas), finalisée durant les négociations du Contrat
- (b) TdRs
- (c) Additif No ____ (le cas échéant)
- (d) Commande - Clauses du Contrat -- et
- (e) par référence les documents suivants :
 - I. Accord-Cadre

II. Insérer les éléments pertinents des annexes de l'Accord-Cadre applicables à la Commande

III. [Énumérer tout autre document]

3. En contrepartie des paiements que l'Autorité Contractante doit effectuer au Consultant tel que spécifié dans le présent Commande, le Consultant s'engage par la présente avec l'Autorité Contractante à fournir les Services conformément à tous égards aux dispositions du Contrat.
4. L'Autorité Contractante s'engage par les présentes à payer le Consultant en contrepartie de la fourniture des Services, du Prix du Contrat ou de toute autre somme qui pourrait devenir payable en vertu des dispositions du Contrat aux moments et de la manière prescrits par le Contrat.

Pour et au nom de l'Autorité Contractante

Signé : *insérer la signature*

en qualité de *insérer le titre ou toute autre désignation appropriée*

Date : _____

Pour et au nom du Consultant

Signé : *insérer la signature du/des représentant(s) autorisé(s) du Consultant*

en qualité de *insérer le titre ou toute autre désignation appropriée*

Date : _____

Commande - Clauses du Contrat (CM)

[Note à l'intention de l'Autorité Contractante : Dans un souci d'harmonisation et de simplification pour la Commande, l'Autorité Contractante (AC) peut remplir, dans la mesure du possible, les informations à remplir dans la présente section et indiquer clairement les informations spécifiques qui ne peuvent/doivent être remplies que par l'Autorité Contractante lors de la Commande.]

Les Clauses contractuelles suivantes de la Commande s'appliquent à la Commande.

1. Prix du Contrat et Calendrier des Paiements

[Insérer l'une des deux options suivantes pour le point (a)]

[Option 1 - Contrat à prix forfaitaire]

(a) Prix du Contrat *[Modifier le cas échéant]*

Le prix du Contrat est: __ Toutes taxes comprises

Calendrier des paiements *[Modifier au besoin]*

Le calendrier des paiements est précisé ci-dessous :

- **Avance de démarrage de** *[insérer % du prix du Contrat]* dans les *[insérer le nombre de jours]* suivant la réception d'une garantie bancaire de remboursement d'avance par le Client. L'avance sera déduite par le Client à parts égales des versements forfaitaires.
- *[insérer le montant et la monnaie]* dans les *[insérer le nombre de jours]* suivant la réception par l'Autorité Contractante du projet de rapport, acceptable pour l'Autorité Contractante; et
- *[insérer le montant et la monnaie]* dans les *[insérer le nombre de jours]* suivant la réception par l'Autorité Contractante du rapport final, acceptable pour l'Autorité Contractante.

[Option 2 - Contrat rémunéré au temps passé]

(a) Montant plafond *[Modifier le cas échéant]*

Pour les Prestations réalisés en vertu de la Commande, l'Autorité Contractante payera au Consultant un montant ne dépassant pas un plafond de *[insérer le montant et la (les) monnaie(s)]* Toutes taxes comprises.

Paiements *[modifier le cas échéant]*

- **Une avance de démarrage de** *[insérer % du prix du Contrat]* dans les *[insérer le nombre de jours]* suivant la réception d'une garantie de remboursement de l'avance de démarrage par l'Autorité Contractante. L'avance de démarrage sera déduite par l'Autorité Contractante à parts égales et en versements égaux sur les décomptes des *[insérer le nombre]* premiers mois des Prestations jusqu'à ce que l'avance de démarrage ait été entièrement remboursée.
- **Rémunération** : L'Autorité Contractante payera le Consultant pour les Prestations réalisés au(x) taux(s) *[Sélectionnez l'option appropriée : « par personne-mois » ou «*

par jour » ou « par heure »] effectivement fourni par chaque Expert après la date de commencement ou toute autre date dont les parties peuvent convenir, conformément aux tarifs convenus, dans un délai de *insérer le nombre de jours*/après réception des factures détaillées dûment justifiées.

- **Coûts remboursables** : L'Autorité Contractante doit payer au Consultant les frais remboursables, dans les *insérer le nombre de jours*/ suivant la réception des factures détaillées dûment justifiées, qui consistent en :
 - (i) les dépenses normales et habituelles de voyage, d'hébergement, d'impression et de téléphone; les voyages officiels seront remboursés au prix d'un voyage inférieur à celui de la première classe et devront avoir été autorisés par l'Autorité Contractante; et
 - (ii) les autres dépenses approuvées à l'avance par l'Autorité Contractante.
- (b) **Retards de paiement** : Si l'Autorité Contractante retarde les paiements au-delà de soixante ⁽⁶⁰⁾ jours après le délai spécifié au point (a) ci-dessus, des intérêts seront payés au Consultant sur le montant retardé au taux de *insérer le taux : taux BCM majoré par 1%*
- (c) Les prix contractuels convenus ne seront pas ajustés en fonction de l'inflation étrangère et/ou locale pendant l'exécution du Contrat.
- (d) Tous les paiements en vertu du présent Contrat doivent être effectués sur les comptes du Consultant.

Les comptes sont les suivants :

Pour les monnaies étrangères : *insérer le comptel*.

Pour la monnaie locale : *insérer le comptel*.

2. **Autorité du Membre Responsable**

Dans le cas où le Consultant est un GE, les membres autorisent par la présente le Membre chef de file spécifié dans le formulaire de Proposition de Consultant à agir en leur nom dans l'exercice de tous les droits et obligations du Consultant envers l'Autorité Contractante en vertu du présent Contrat, y compris, sans limitation, la réception d'instructions et de paiements l'Autorité Contractante.

3. **Obligations de Rapport**

Les obligations de Rapport du Consultant sont celles spécifiées dans les TdR de la Commande.

4. **Assurance**

Le Consultant : (i) souscrira et maintiendra, et fera souscrire et maintenir par ses sous-traitants, à ses propres frais (ou à ceux des sous-traitants, selon le cas) mais selon les termes et conditions approuvés par l'Autorité Contractante, une assurance contre les risques, et pour la couverture spécifiée ci-dessous ; et (ii) à la demande de l'Autorité Contractante, fournira à l'Autorité Contractante la preuve que cette assurance a été souscrite et maintenue et que les primes dues ont donc été payées. Le Consultant doit s'assurer que cette assurance est en place avant de commencer les Prestations. La couverture d'assurance contre les risques est la suivante :

Supprimer la mention inutile, à l'exception de l'alinéa a)/.

a) Assurance responsabilité professionnelle, avec une couverture minimale de __

insérer le montant et la monnaie qui ne doivent pas être inférieurs au montant plafond total du Contrat/;

b) Assurance responsabilité civile automobile pour les véhicules à moteur utilisés dans le pays de l'Autorité Contractante par le Consultant ou ses Experts ou sous-traitants, avec une couverture minimale de *insérer le montant et la monnaie ou indiquer « conformément à la loi applicable en République Islamique de Mauritanie »*;

c) Assurance responsabilité civile, avec une couverture minimale de *insérer le montant et la monnaie ou indiquer « conformément à la loi applicable en République Islamique de Mauritanie »*;

d) Assurance responsabilité civile et assurance contre les accidents du travail à l'égard des Experts et des sous-traitants conformément aux dispositions pertinentes de la loi applicable en République Islamique de Mauritanie, ainsi que, en ce qui concerne ces Experts, toute assurance vie, santé, accident, voyage ou autre qui peut être appropriée; et

e) Assurance contre la perte ou les dommages : (i) de l'équipement acheté en tout ou en partie avec les fonds fournis en vertu du présent Contrat, (ii) des biens du Consultant utilisés dans l'exécution des Prestations, et (iii) de tout document préparé par le Consultant dans l'exécution des Prestations.

insérer les dispositions spécifiques en matière d'assurance convenues, y compris la couverture, la monnaie et le montant/

5. Modifications ou Variations

Toute modification ou variation des termes et conditions de la présente Commande, y compris toute modification ou variation de la portée des Prestations, ne peut être faite que par accord écrit entre les Parties. Toutefois, chaque Partie doit tenir dûment compte de toute proposition de modification ou de variation faite par l'autre Partie.

Pour un contrat à prix forfaitaire, toute modification du prix du Contrat ne peut être effectuée que si les Parties ont convenu de la portée révisée des prestations conformément et ont modifié par écrit les termes de référence de la Commande. Pour un contrat rémunéré au temps passé, pour tout paiement dépassant les plafonds, un avenant à la Commande doit être signé par les Parties se référant à la disposition du présent Contrat qui évoque un tel avenant.

6. Règlement des différends relatifs aux Commandes

Les Parties aux Contrats de Commande s'efforceront de résoudre tout litige à l'amiable par voie de consultation mutuelle.

Si l'une des Parties s'oppose à une action ou à une inaction de l'autre Partie au Contrat, la Partie objectante peut présenter une notification écrite de litige à l'autre Partie, fournissant en détail le fondement du litige. La Partie qui reçoit la notification de litige l'examinera et y répondra par écrit dans les quatorze ⁽¹⁴⁾ jours suivant sa réception. Si cette Partie ne répond pas dans les quatorze ⁽¹⁴⁾ jours, ou si le litige ne peut être réglé à l'amiable dans les quatorze ⁽¹⁴⁾ jours suivant la réponse de cette Partie, les dispositions d'arbitrage ci-dessous s'appliquent.

Tout litige entre les Parties découlant du présent Contrat ou s'y rapportant qui ne peut être réglé à l'amiable peut être soumis par l'une ou l'autre des Parties à l'arbitrage. Nonobstant toute référence à l'arbitrage, les Parties continueront d'exécuter leurs obligations respectives en vertu de la Commande, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.

le paragraphe (a) sera retenu dans le cas d'un Contrat avec un Consultant étranger et (b) sera retenu dans le cas d'un Contrat avec un consultant ressortissant du pays.

- (a) Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation d'un arbitre unique dans les trente ⁽³⁰⁾ jours suivant la réception par l'autre Partie de la proposition d'un nom pour une telle désignation par la Partie qui a engagé la procédure, l'une ou l'autre des Parties peut demander à l'autorité de désignation spécifiée dans la CAC 2.11 de l'Accord-Cadre de nommer un arbitre unique.

Procédures de Règlement: Sauf indication contraire dans les présentes, la procédure d'arbitrage est menée conformément au règlement de procédure d'arbitrage de *[Préciser]* en vigueur à la date du présent Contrat.

La décision de l'arbitre unique sera définitive et exécutoire et sera exécutoire devant tout tribunal compétent, et les Parties renoncent par la présente à toute objection ou revendication d'immunité à cet égard.

- (b) En cas de litige entre le Client et un Consultant inscrit au registre de commerce national, le litige sera soumis à la conciliation ou à l'arbitrage conformément aux lois du Pays.

7. Expiration du Contrat : *[Insérer le délai, p.ex., 180 jours]*

8. *[Insérer si l'adresse est différente de celle indiquée dans l'Accord-Cadre]*

Adresse pour les notifications à l'Autorité Contractante :

[Attention]

[titre/poste]

[adresse]

[Adresse de courrier électronique]

Adresse pour les notifications au Consultant :

[insérer le nom de l'agent autorisé à recevoir des avis]

[titre/poste]

[département/unité de travail]

[adresse]

[Adresse de courrier électronique]

ANNEXE 4. Garantie de Remboursement de l'Avance de Démarrage

(Garantie bancaire sur demande)

Garant : _____ [nom de la banque commercial et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Bénéficiaire : _____ [nom et adresse de l'Autorité Contractante]

Date : _____

Garantie de restitution d'avance No : _____ [insérer le numéro]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Consultant ou le nom d'un GE, tel qu'il apparaît dans le Contrat signé] (ci-après dénommé « le Consultant ») a conclu le Contrat No. [insérer le numéro de référence du contrat] daté [insérer la date], avec le Bénéficiaire pour l'exécution de [nom du contrat et une brève description des Services] (ci-après dénommé « le Contrat »).

De plus nous comprenons qu'en vertu des conditions du Contrat, une avance d'un montant de [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande du Donneur d'ordre, nous prenons, en tant que Garant, l'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s'élève à [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]⁴. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d'ordre :

- (a) a utilisé l'avance à d'autres fins que la livraison des Services faisant l'objet du Contrat; ou bien
- (b) n'a pas remboursé l'avance en conformité avec les clauses du Contrat, en indiquant le montant non remboursé par le Donneur d'ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l'avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d'offre portant le numéro _____ à [nom et adresse de la banque].

⁴ Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l'avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Contrat pour le paiement de l'avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Client.

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l'avance effectués par le Donneur d'ordre tels qu'ils figurent aux décomptes mensuels ou certificats de paiement dont la copie nous sera présentée.

La présente garantie expire au plus tard à la réception de l'attestation de paiement ou de la facture acquittée indiquant que le Consultant a remboursé intégralement le montant de l'avance, ou à la date suivante : __.⁵, à la première de ces dates. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

[Signature]

[Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d'en faciliter la préparation]

⁵ Insérer la date prévue pour l'échéance du Contrat. Le Bénéficiaire (Autorité Contractante) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Contrat, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie.

ANNEXE 5 : Code de Conduite pour les Experts

[Inclure sur la base du modèle inclus dans l'Accord-Cadre]

ANNEXE 6 : Liste des Autorité Contractante (s'il y a lieu)

[supprimer cette section s'il s'agit d'un A-C à Utilisateur unique, c'est-à-dire d'un A-C à une Autorité Contractante unique]

Les agences suivantes participent en tant que Clients au présent Accord-Cadre.

#	Nom de l'Autorité Contractante	Adresse	Représentant
1.	[insérer le nom complet de l'Autorité Contractante principale/Autorité Contractante #1 [insérer le type d'entité juridique]	[insérer l'adresse de l'Autorité Contractante principale]	Nom: Titre/position: Téléphone: Portable: Courriel:
2.	[insérer le nom complet de l'Autorité Contractante #2 [insérer le type d'entité juridique]	[insérer l'adresse de l'Autorité Contractante principale]	Nom: Titre/position: Téléphone: Portable: Courriel:
3.	[insérer le nom complet de l'Autorité Contractante #3 [insérer le type d'entité juridique]	[insérer l'adresse de l'Autorité Contractante principale]	Nom: Titre/position: Téléphone: Portable: Courriel:
4.	...		